



P U T U S A N

Nomor : 885/Pid/B/2022/PN.Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama, dengan acara pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **VERRY WU;**
Tempat lahir : Singkawang;
Umur / tanggal lahir : 24 tahun / 07 Mei 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Sukadamai Rt.02 Rw.01 Kel. Sungai Duri Kec. Sungai Raya, Kab. Bengkayang Kalimantan Barat;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 03 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
- Penyidik perpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2022;
- Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua PN, sejak tanggal 02 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
- Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua PN, sejak tanggal 01 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Desember 2022 sampai dengan tanggal 03 Januari 2023;
- Hakim Pengadilan Negeri diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Januari 2023 sampai dengan tanggal 04 Maret 2023;

Putusan No.885/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim hal **1** dari **47**



Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh IVAN ANDRI DAMANIK SH, LIE RUDI. SH dan N.JHON HASYIM, SH. Para Advokat yang berkantor di LIE & DAMANIK PARTNER'S Jl. Masjid Al Istiqomah No.89 Rt.02 Rw.01 Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 November 2022;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;
Telah mendengar dan memeriksa keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;
Telah melihat barang bukti dan memperlihatkannya baik kepada saksi maupun kepada Terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar dan membaca Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Nomor .Reg.Perk : PDM-282/JKT.TMR/Euh.2/11/2022 tertanggal 01 Februari 2023 yang pada pokoknya :

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang memeriksa dan mengadili, untuk memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa VERRY WU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik DAN dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar, atau perbuatan lain atas harta kekayaan, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana penipuan atau penggelapan, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik DAN Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam surat dakwaan Kumulatif Pertama dan Kedua ;**

Putusan No.885/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim hal 2 dari 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa VERRY WU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalani, dengan perintah tetap ditahan Dan Denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) jika tidak dibayar diganti kurungan selama 3 (Tiga) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) buah KTP atas nama VERRY WU dengan NIK

6107010705980001;

b. 1 (satu) buah NPWP atas nama VERRY WU dengan nomor NPWP

435587274702000;

c. 1 (satu) buah SIM A atas nama VERRY WU dengan nomor

10159805000004;

d. 1 (satu) buah SIM C atas nama VERRY WU dengan nomor

10159805000094;

Dikembalikan kepada terdakwa.

e. 1 (satu) buah laptop ASUS warna hitam dengan serial number

H5N0CV03N122196;

f. 1 (satu) buah handphone OPPO A9 denga IMEI 862251042889556 dan

862251042889549;

g. 1 (satu) buah handphone OPPO AX5s denga IMEI 868579042563191 dan

868579042563183;

h. 1 (satu) buah handphone VIVO V11 warna merah muda dengan IMEI

864221041999050 dan 864221041999043;

i. 1 (satu) buah handphone VIVO V17 warna putih dengan IMEI

864372045041918 dan 864372045041900;

j. 1 (satu) buah handphone Samsung Z FOLD 3 dengan nomor IMEI

351014298617123 dan 352191248617129;

k. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI atas nama VERRY WU dengan nomor

rekening 482301009819533;

l. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI atas nama YUNI dengan nomor

rekening 008901001190561;

m. 1 (satu) buah kartu ATM Debet BRI dengan nomor kartu

5221845031068018;

n. 1 (satu) buah kartu ATM Debet BRI dengan nomor kartu

5326595009810172;

o. 1 (satu) buah router indihome dengan Serial Number ZC3SCE236184.

Putusan No.885/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim hal 3 dari 47



Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan pada tanggal 08 Februari 2023, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuntutan yang terbukti atas diri Terdakwa secara sah dan meyakinkan yaitu :

1. Surat Dakwaan Pertama melanggar tindak pidana pasal 45 A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Meminta kearifan dan kebijaksanaan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadilip perkara ini untuk menjatuhkan dan memberikan sanksi hukum terhadap Terdakwa VERRY WU sebagaipertanggung jawabannya dihadapan hykum dengan pertimbangan Terdakwa bersikap kooperatif dan mengakui kesalahannya, dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya serta telah meminta maaf pada saksi korban dan berkeinginanmengembalikan kerugian Saksi Korban serta Terdakwa masih muda , merupakan tulang punggung keluarga;
3. Dan/atau menjatuhkan sanksi hukuman sesuai Nota tuntutan Jakasa Penuntut UmumNo. Reg Perkara : PDM-282/JKT.TMR/Euh.2/11/2022 dengan perbaikan penghapusan denda sehingga petitum surat tuntutan pada angka 2 menjadi : "Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa VERRY WU dengan pidana selama 1 (satu) tahun dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijalani;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan / Pemohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM-282/JKT.TIM/EOH/11/2022 tertanggal 23 November 2022` yang adalah sebagai berikut :

PERTAMA

Putusan No.885/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim hal 4 dari 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Terdakwa VERRY WU pada tanggal 14 Desember 2021, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Desember 2021, bertempat Jalan Raya Condet Nomor 47 A Balekambang Kramat Jati Jakarta Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Desember dalam 2021 terdakwa selaku pemilik/pengguna/penguasa/pengelola nomor *whatsapp* **0815-4958-6749** memiliki account media social berupa Facebook dengan nama "BUI BUI" dengan username menggunakan email buib6945@gmail.com dan menggunakan EMAIL dengan alamat buib6945@gmail.com. Selain itu terdakwa juga membuat akun tokopedia dengan nama rumahseler dengan url <https://tokopedia.link/A4PkT2Xc0lb> menggunakan handphone samsung note 8 milik terdakwa. Kemudian terdakwa juga membuat akun bukalapak dengan nama **Vendisa26** dan **Tagasu673** yang terdakwa buat dengan menggunakan handphone Samsung note 8 milik terdakwa. Dan tujuan terdakwa membuat akun-akun tersebut adalah untuk melakukan penipuan online.
- Bahwa untuk mendukung niat terdakwa dalam melakukan penipuan online tersebut kemudian terdakwa menyiapkan beberapa rekening yang tujuannya untuk menampung uang dari penipuan online tersebut diantara rekening tersebut adalah :
 1. Rekening Bank BRI Nomor 414901003341502 atas nama **Hendra** kegunaanya untuk pencairan dana uang hasil penipuan online dari akun bukalapak Vendisa26 dan Tagasu673 yang terdakwa gunakan untuk rekening situs judi online emakqq yang terdakwa gunakan untuk berjudi online.
 2. Rekening Bank BRI No rekening 8901001190561 atas nama **Yuni** milik istri yang terdakwa kuasai dan digunakan untuk menerima hasil judi online dari nomor rekening 414901003341502 atas nama **Hendra**.
- Bahwa setelah yang terdakwa butuhkan untuk melakukan penipuan online lengkap, kemudian pada tanggal 14 Desember 2021 saksi ISTIQOMAH WULANDARI yang saat itu sedang berada di Mirah Spa of Beauty yang

Putusan No.885/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim hal 5 dari 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Raya Condet Nomor 47 A Balekambang Kramat Jati Jakarta Timur, berencana membeli 1 (satu) unit Handphone Iphone 13 Pro 512 Gb melalui **e-Commerce Tokopedia** kemudian menanyakan ke beberapa toko **e-Commerce Tokopedia** terkait dengan ketersediaan unit tersebut, dan saksi ISTIQOMAH WULANDARI mendapat satu toko dengan nama **"rumahseler"** <https://tokopedia.link/A4PkT2Xc0lb>, kemudian saksi ISTIQOMAH WULANDARI melakukan komunikasi melalui *chat* yang tersedia dalam aplikasi Tokopedia **"rumahseler"** <https://tokopedia.link/A4PkT2Xc0lb> tersebut dimana kemudian dalam komunikasi tersebut terdakwa mengarahkan saksi ISTIQOMAH WULANDARI untuk berkomunikasi dengannya melalui pesan WhatsApp/chat dengan nomor 0815-4958-6749 yang telah terdakwa sediakan.

- Bahwa dalam berkomunikasi via *chart* di WhatsApp dengan nomor 0815-4958-6749 tersebut terdakwa mengarahkan saksi ISTIQOMAH WULANDARI untuk bertransaksi di *e-commerce* Bukalapak saja karena kalau bertransaksi di *e-commerce* Bukalapak terdakwa menjanjikan memberikan potongan harga sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap transaksi, adanya ketersediaan barang dan gratis ongkir. Setelah berkomunikasi melalui whatsapp Terdakwa memberikan Link akun toko Bukalapak dengan nama **rumahapple** sebagai jaminan bahwa toko tersebut memiliki reputasi yang bagus sehingga saksi ISTIQOMAH WULANDARI sebagai calon pembeli tidak menaruh curiga. Oleh karena barang yang di inginkan oleh saksi ISTIQOMAH WULANDARI tidak tersedia ditoko dengan nama **"rumahseler"** Tokopedia (tidak ada ketersediaan barang) sehingga akhirnya saksi ISTIQOMAH WULANDARI setuju dengan arahan terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengirim link Bukalapak https://www.bukalapak.com/p/handphone/hp-smartphone/3a6iigg-jual-ibox-iphone-13-pro-iphone-13-pro-max-128gb-256gb-512gb-1tb-promax-graphite-silver-gold-sierra-blue-new?utm_source=apps yang menjual Iphone 13 Pro 512 Gb dengan nama toko **"rumahapple"** di aplikasi Bukalapak. Selanjutnya saksi ISTIQOMAH WULANDARI masuk/mengakses link tersebut sesuai arahan terdakwa untuk menyelesaikan pembayaran yang diarahkan ke rekening Bukalapak, kemudian terdakwa mengarahkan saksi ISTIQOMAH WULANDARI untuk mentranfer sesuai dengan kode unik pembayaran di akun bukhalapak dimana saksi ISTIQOMAH WULANDARI mentranfer uang dengan menggunakan mobile Banking BCA kepada

Putusan No.885/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim hal 6 dari 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bukalapak dengan nomor rekening **2050066633** atas nama **BUKALAPAK.COM TBK PT** yang sudah terdakwa sediakan senilai **Rp. 22.501.579,-** (Dua Puluh Dua juta Lima Ratus Satu Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) yang sengaja terdakwa buat dengan tujuan untuk mengisi wallet/dompot Terdakwa di akun bukhalapak dengan nama **Vendisa26** dan **Tagasu673**.

- Setelah terdakwa melihat uang transferan dari saksi ISTIQOMAH WULANDARI masuk kerekening yang terdakwa sediakan tersebut kemudian terdakwa menghubungi saksi ISTIQOMAH WULANDARI kembali melalui *WhatsApp* lalu memberitahu bahwa ada kendala terkait dengan pembelian membeli 1 (satu) unit Handphone Iphone 13 Pro 512 Gb tersebut, lalu terdakwa meminta dan memaksa saksi ISTIQOMAH WULANDARI untuk mentransfer uang kembali dengan menggunakan **Mobile Banking BCA** kepada rekening Bukalapak dengan nomor rekening yang sama pada transfer yang pertama yaitu **Rek. BCA No. 2050066633** atas nama BUKALAPAK.COM TBK PT senilai **Rp. 22.531.127** (Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Seratus Dua Puluh Tujuh Rupiah), semula saksi ISTIQOMAH WULANDARI tidak merespon/menanggapi permintaan terdakwa, namun terdakwa terus berusaha untuk menghubungi saksi ISTIQOMAH WULANDARI untuk mentransfer lagi uang dan Terdakwa menjanjikan uang akan kembali.
- Bahwa setelah saksi ISTIQOMAH WULANDARI kembali mentransfer uang sebesar senilai **Rp. 22.531.127** (Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Seratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) ke **Rek. BCA No. 2050066633** atas nama BUKALAPAK.COM TBK PT kemudian terdakwa tidak ada mengirimkan barang berupa 1 (satu) unit merk Handphone Iphone 13 Pro 512 Gb tersebut.
- Bahwa terdakwa selaku pemilik/pengguna/penguasa/pengelola nomor *whatsapp* **0815-4958-6749** untuk melakukan pembelian produk Iphone di Bukalapak dengan cara saksi ISTIQOMAH WULANDARI terdakwa berikan link toko yang menjual Iphone di bukhalapak yakni Link https://www.bukalapak.com/p/handphone/hp-smartphone/3a6iigg-jual-ibox-iphone-13-pro-iphone-13-pro-max-128gb-256gb-512gb-1tb-promax-graphite-silver-gold-sierra-blue-new?utm_source=apps dengan maksudkan agar saksi ISTIQOMAH WULANDARI bertransaksi di "rumahapple" di aplikasi Bukalapak. Dan dengan keinginan saksi ISTIQOMAH WULANDARI untuk membeli Iphone di Bukalapak yang disampaikan kepada terdakwa selaku

Putusan No.885/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim hal 7 dari 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengguna/pengusaha/pengelola nomor *whatsapp* **0815-4958-6749** lalu pemilik pengguna/pengusaha/pengelola nomor *whatsapp* **0815-4958-6749** mempersiapkan agar seolah – olah saksi ISTIQOMAH WULANDARI telah melakukan transaksi pembelian 1 (satu) unit Handphone Iphone 13 Pro 512 Gb di Bukalapak padahal senyatanya saksi ISTIQOMAH WULANDARI mengisi akun e-wallet di Bukalapak yang dapat nantinya menerima transfer dana dari saksi ISTIQOMAH WULANDARI dengan melakukan order pengisian saldo akun e-wallet terdakwa sehingga tercipta kode unik order yang termuat dalam nilai transaksi yang harus dibayarkan yakni nilai **Rp 22.531.127** dan nilai **Rp 22.501.579,-** dimana kemudian saksi ISTIQOMAH WULANDARI oleh terdakwa selaku pemilik/pengguna/pengusaha/pengelola nomor *whatsapp* **0815-4958-6749** untuk mentransfer sejumlah dana ke nomor rekening Bukalapak dengan nilai uang yang disebutkan pelaku yakni **Rp 22.531.127** dan nilai **Rp 22.501.579,-** Dan setelah saksi ISTIQOMAH WULANDARI melakukan transfer uang ke rekening resmi Bukalapak yang terdakwa sebutkan, dan transaksi transfer dana yang dilakukan korban terjadi seolah-olah korban melakukan transaksi pembelian produk 1 (satu) unit Handphone Iphone 13 Pro 512 Gb di Bukalapak, padahal sebenarnya saksi ISTIQOMAH WULANDARI mentransfer uang untuk order pengisian saldo akun e-wallet terdakwa, dan oleh system Bukalapak dana yang masuk ke rekening bukhalapak dialihkan secara otomatis ke pemenuhan order pengisian saldo akun e-wallet terdakwa, kemudian dana yang masuk ke akun e-wallet terdakwa kemudian dicairkan/ditarik dengan cara mentransfer ke Rekening BRI atas nama **Hendra**.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

D A N

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa VERRY WU pada hari tanggal 14 Desember 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Desember 2021, bertempat di Dusun Sukadamai RT. 2 RW. 1 Kel. Sungai Duri Kec. Sungai Raya Kab. Bengkayang Kalimantan Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, *dengan sengaja menempatkan,*

Putusan No.885/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim hal 8 dari 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana penipuan atau penggelapan, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Desember dalam 2021 terdakwa selaku pemilik/pengguna/penguasa/pengelola nomor whatsapp **0815-4958-6749** memiliki account media social berupa Facebook dengan nama "BUI BUI" dengan username menggunakan email buib6945@gmail.com dan menggunakan EMAIL dengan alamat buib6945@gmail.com. Selain itu terdakwa juga membuat akun tokopedia dengan nama **rumahseler** dengan url <https://tokopedia.link/A4PkT2Xc0lb> menggunakan handphone samsung note 8 milik terdakwa. Kemudian terdakwa juga membuat akun bukalapak dengan nama **Vendisa26** dan **Tagasu673** yang terdakwa buat dengan menggunakan handphone Samsung note 8 milik terdakwa. Dan tujuan terdakwa membuat akun-akun tersebut adalah untuk melakukan penipuan online.
- Bahwa untuk mendukung niat terdakwa dalam melakukan penipuan online tersebut kemudian terdakwa menyiapkan beberapa rekening yang tujuannya untuk menampung uang dari penipuan online tersebut diantara rekening tersebut adalah :
 1. Rekening Bank BRI Nomor 414901003341502 atas nama **Hendra** kegunaanya untuk pencairan dana uang hasil penipuan online dari akun bukalapak Vendisa26 dan Tagasu673 yang terdakwa gunakan untuk rekening situs judi online emakqq yang terdakwa gunakan untuk berjudi online.
 2. Rekening Bank BRI No rekening 8901001190561 atas nama **Yuni** milik istri yang terdakwa kuasai dan digunakan untuk menerima hasil judi online dari nomor rekening 414901003341502 atas nama **Hendra**.
- Bahwa setelah yang terdakwa butuhkan untuk melakukan penipuan online lengkap, kemudian pada tanggal 14 Desember 2021 saksi ISTIQOMAH WULANDARI yang saat itu sedang berada di Mirah Spa of Beauty yang beralamat di Jalan Raya Condet Nomor 47 A Balekambang Kramat Jati

Putusan No.885/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim hal 9 dari 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur, berencana membeli 1 (satu) unit Handphone Iphone 13 Pro 512 Gb melalui **e-Commerce Tokopedia** kemudian menanyakan ke beberapa toko **e-Commerce Tokopedia** terkait dengan ketersediaan unit tersebut, dan saksi ISTIQOMAH WULANDARI mendapat satu toko dengan nama **"rumahseler"** <https://tokopedia.link/A4PkT2Xc0lb>, kemudian saksi ISTIQOMAH WULANDARI melakukan komunikasi melalui *chat* yang tersedia dalam aplikasi Tokopedia **"rumahseler"** <https://tokopedia.link/A4PkT2Xc0lb> tersebut dimana kemudian dalam komunikasi tersebut terdakwa mengarahkan saksi ISTIQOMAH WULANDARI untuk berkomunikasi dengannya melalui pesan WhatsApp/chat dengan nomor 0815-4958-6749 yang telah terdakwa sediakan.

- Bahwa dalam berkomunikasi via *chart* di WhatsApp dengan nomor 0815-4958-6749 tersebut terdakwa mengarahkan saksi ISTIQOMAH WULANDARI untuk bertransaksi di *e-commerce* Bukalapak saja karena kalau bertransaksi di *e-commerce* Bukalapak terdakwa menjanjikan memberikan potongan harga sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap transaksi, adanya ketersediaan barang dan gratis ongkir. Setelah berkomunikasi melalui whatsapp Terdakwa memberikan Link akun toko Bukalapak dengan nama rumahapple sebagai jaminan bahwa toko tersebut memiliki reputasi yang bagus sehingga saksi ISTIQOMAH WULANDARI sebagai calon pembeli tidak menaruh curiga. Oleh karena barang yang di inginkan oleh saksi ISTIQOMAH WULANDARI tidak tersedia ditoko dengan nama **"rumahseler"** Tokopedia (tidak ada ketersediaan barang) sehingga akhirnya saksi ISTIQOMAH WULANDARI setuju dengan arahan terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengirim link Bukalapak https://www.bukalapak.com/p/handphone/hp-smartphone/3a6iigg-jual-ibox-iphone-13-pro-iphone-13-pro-max-128gb-256gb-512gb-1tb-promax-graphite-silver-gold-sierra-blue-new?utm_source=apps yang menjual Iphone 13 Pro 512 Gb dengan nama toko **"rumahapple"** di aplikasi Bukalapak. Selanjutnya saksi ISTIQOMAH WULANDARI masuk/mengakses link tersebut sesuai arahan terdakwa untuk menyelesaikan pembayaran yang diarahkan ke rekening Bukalapak, kemudian terdakwa mengarahkan saksi ISTIQOMAH WULANDARI untuk mentranfer sesuai dengan kode unik pembayaran di akun bukalapak dimana saksi ISTIQOMAH WULANDARI mentranfer uang dengan menggunakan mobile Banking BCA kepada rekening Bukalapak dengan nomor rekening **2050066633** atas nama **BUKALAPAK.COM TBK PT** yang sudah terdakwa sediakan senilai **Rp.**

Putusan No.885/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim hal **10** dari **47**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.501.579,- (Dua Puluh Dua juta Lima Ratus Satu Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) yang sengaja terdakwa buat dengan tujuan untuk mengisi wallet/dompot Terdakwa di akun bukalapak dengan nama **Vendisa26** dan **Tagasu673**.

- Setelah terdakwa melihat uang transferan dari saksi ISTIQOMAH WULANDARI masuk rekening yang terdakwa sediakan tersebut kemudian terdakwa menghubungi saksi ISTIQOMAH WULANDARI kembali melalui *WhatsApp* lalu memberitahu bahwa ada kendala terkait dengan pembelian membeli 1 (satu) unit Handphone Iphone 13 Pro 512 Gb tersebut, lalu terdakwa meminta dan memaksa saksi ISTIQOMAH WULANDARI untuk mentransfer uang kembali dengan menggunakan **Mobile Banking BCA** kepada rekening Bukalapak dengan nomor rekening yang sama pada transfer yang pertama yaitu **Rek. BCA No. 2050066633** atas nama BUKALAPAK.COM TBK PT senilai **Rp. 22.531.127** (Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Seratus Dua Puluh Tujuh Rupiah), semula saksi ISTIQOMAH WULANDARI tidak merespon/menanggapi permintaan terdakwa, namun terdakwa terus berusaha untuk menghubungi saksi ISTIQOMAH WULANDARI untuk mentransfer lagi uang dan Terdakwa menjanjikan uang akan kembali.
- Bahwa setelah saksi ISTIQOMAH WULANDARI kembali mentransfer uang sebesar senilai **Rp. 22.531.127** (Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Seratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) ke **Rek. BCA No. 2050066633** atas nama BUKALAPAK.COM TBK PT yang mana uang tersebut masuk melalui system Cas Management, dari rekening BRI Nomor 414901003341502 atas nama **Hendra** kemudian oleh terdakwa pada tanggal 27 Desember 2021 ditransfer ke rekening Rekening Bank BRI Nomor 008901001190561 atas nama **YUNI** sebesar Rp.40.979.341,- (empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah) dan pada tanggal 15 Januari 2022 dengan menggunakan internet banking atas nama HENDRA dengan Nomor 414901003341502 kembali melakukan transfer ke rekening BRI atas nama YUNI Nomor 008901001190561 sebesar Rp. 60.193.000,- (enam puluh juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil tindak pidana penipuan online Terdakwa yang ada di Rekening Bank BRI Nomor 414901003341502 atas nama **Hendra** kemudian Terdakwa cairkan ke rekening Bank BRI Nomor rekening 8901001190561 atas nama Yuni kemudian tahap terakhir uang hasil tindak pidana penipuan

Putusan No.885/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim hal **11** dari **47**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online tersebut Terdakwa transfer ke rekening Bank BRI nomor 482301009819533 atas nama VERRY WU sebagaimana bukti mutasi rekening nomor rekening **008901001190561** atas nama **YUNI** untuk transaksi uang keluar (Debet) dan uang masuk (Kredit) yaitu sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 28 Desember 2021 terdapat transaksi kredit melalui ATM dari rekening VERRY WU (bank lain) ke rekening 008901001190561 atas nama YUNI sebesar Rp. 3.040.000,-.
 - 2) Pada tanggal 13 Januari 2022 terdapat transaksi kredit melalui ATM dari rekening VERRY WU (bank lain) ke rekening 008901001190561 atas nama YUNI sebesar Rp. 14.000.000,-
 - 3) Pada tanggal 14 Januari 2022 terdapat transaksi kredit melalui ATM dari rekening VERRY WU (bank lain) ke rekening 008901001190561 atas nama YUNI sebesar Rp. 50.000.000,-
 - 4) Pada tanggal 15 Januari 2022 terdapat transaksi debet melalui internet banking dari rekening 008901001190561 atas nama YUNI ke rekening 482301009819533 atas nama VERRY WU sebesar Rp. 10.200.000,-
 - 5) Pada tanggal 28 Januari 2022 terdapat transaksi kredit melalui internet banking dari rekening 482301009819533 atas nama VERRY WU ke rekening 008901001190561 atas nama YUNI sebesar Rp. 20.000.000,-
 - 6) Pada tanggal 25 Februari 2022 terdapat transaksi debet melalui internet banking dari rekening 008901001190561 atas nama YUNI ke rekening 482301009819533 atas nama VERRY WU sebesar Rp. 26.550.000,-
 - 7) Pada tanggal 17 April 2022 terdapat transaksi kredit melalui ATM dari rekening VERRY WU (bank lain) ke rekening 008901001190561 atas nama YUNI sebesar Rp. 100.000,-
- Berdasarkan mutasi rekening nomor 3710325153 atas nama Verry Wu terdapat transaksi uang masuk (Kredit) dari rekening bank lain atas nama Yuni (berdasarkan kode kliring 002 yaitu Bank BRI) dengan total sebesar Rp. 550.385.008,00 (Lima ratus lima puluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu delapan rupiah).
 - Berdasarkan mutasi rekening nomor 3710325153 atas nama Verry Wu terdapat transaksi uang keluar (Debet) ke rekening bank lain atas nama Yuni (berdasarkan kode kliring 002 yaitu Bank BRI) dengan total sebesar Rp. 67.140.000,00 (Enam puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah).
 - Berdasarkan mutasi rekening nomor **3710325153** atas nama **Verry Wu** terdapat transaksi uang masuk (Kredit) dari rekening bank lain atas nama Verry Wu (berdasarkan kode kliring 002 yaitu Bank BRI) dengan total sebesar

Putusan No.885/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim hal **12** dari **47**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 93.750.000,00 (Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

- Berdasarkan mutasi rekening nomor 3710325153 atas nama Verry Wu terdapat transaksi uang keluar (Debet) ke rekening bank lain atas nama Verry Wu (berdasarkan kode kliring 002 yaitu Bank BRI) sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).
- Berdasarkan mutasi rekening nomor **3710325153** atas nama **VERRY** terdapat transaksi uang keluar ke rekening MNC Finance dengan total sebesar Rp. 242.216.000,00 (Dua ratus empat puluh dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah).
- Terdakwa sebagai Pemilik nomor *whatsapp* **0815-4958-6749** yang telah mengarahkan saksi ISTIQOMAH WULANDARI untuk bertransaksi di toko "**rumahapple**" di aplikasi Bukalapak dengan memberikan janji akan dapat potongan Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa sebagai pemilik/pengguna/penguasa/pengelola nomor *whatsapp* **0815-4958-6749** namun nomor tersebut saat ini sudah Terdakwa buang dan terdakwa juga membuat akun tokopedia **rumahseler** dengan menggunakan handphone samsung note 8 dan Akun bukalapak **Vendisa26** dan **Tagasu673** digunakan terdakwa untuk melakukan **Penipuan Online**.
- Bahwa kedua akun yaitu **vendisa26** dan **tagasu673** tidak memiliki koneksi transaksi dengan akun bukalapak "rumahapple". Kedua akun tersebut terindikasi untuk digunakan *Fraud* (Penipuan) hal ini berdasarkan profile akun dan histori transaksi kedua akun tersebut yang mencurigakan.
- Bahwa Rekening Bank BRI Nomor 414901003341502 atas nama Hendra tersebut merupakan rekening milik dari situs judi online emakqq dimana rekening tersebut Terdakwa gunakan untuk alat bermain judi online dan rekening tersebut dimaksudkan terdakwa untuk menyamarkan tindak pidana penipuan online yang Terdakwa sudah lakukan. Rekening Bank BRI Nomor 414901003341502 atas nama Hendra yang sudah terdakwa siapkan itu untuk menerima transferan dari hasil penipuan online yang dilakukan oleh terdakwa dan uang transferan tersebut masuk ke dalam wallet/dompot milik akun bukalapak Tersangka yaitu Vendisa26 dan Tagasu673.
- Selanjutnya uang hasil tindak pidana penipuan online tersebut yang ada di Rekening Bank BRI Nomor 414901003341502 atas nama Hendra tersebut Terdakwa cairkan ke rekening Bank BRI Nomor rekening 8901001190561 atas nama Yuni (milik isteri terdakwa tetapi dalam penguasaan terdakwa). Selanjutnya terakhir Terdakwa memindahkan uang hasil tindak pidana

Putusan No.885/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim hal **13** dari **47**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penipuan online tersebut ke rekening milik terdakwa di Bank BRI nomor rekening : 482301009819533 atas nama VERRY WU.

- Bahwa Terdakwa sengaja melakukan tindak pidana penipuan tersebut dengan menggunakan beberapa rekening Bank atas nama orang lain dalam melakukan transaksi perbankan agar supaya tidak mudah ditelusuri atau dilacak oleh petugas kepolisian.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran Surat Dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. ISTIQOMAH WULANDARI :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik Bareskrim sebagai pelapor dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/0751/VIII/2020/SPKT/Bareskrim Polri tanggal 15 Desember 2021 tentang tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan/atau perbuatan curang dan/atau memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau penipuan sebagaimana dimaksud Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atau Pasal 378 KUHP tersebut dan semua keterangan tersebut benar.
- Bahwa saksi berkerja sebagai Wiraswasta yaitu sebagai pemilik kedai makanan *Dear Butter* yang berlokasi di Jalan Raya Condut no. 88 B Kel. Balekambang Kec. Kramat Jati Jakarta Timur sejak Tahun 2021 sampai dengan sekarang, saksi yang bertanggungjawab terhadap bagian operasional dan produksi dari bisnis tersebut.
- Benar saksi memiliki akun media social sebagai berikut :
 - a. Instagram: wulaaandari;
 - b. Facebook: wulandari Istiqomah;
 - c. Email: istiqomahwulandari@hotmail.com

Putusan No.885/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim hal 14 dari 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa selaku pemilik nomor **WhatsApp 0815-4958-6749** pada tanggal 14 Desember 2021 bertempat di Mirah Spa of Beauty yang beralamat di Jalan Raya Condet Nomor 47 A Balekambang Kramat Jati Jakarta Timur;
- Bahwa terjadinya tindak pidana penipuan tersebut berawal pada tanggal 14 Desember 2021 saksi ISTIQOMAH berencana akan membeli 1 (satu) unit Handphone Iphone 13 Pro 512 Gb melalui e-Commerce Tokopedia kemudian saksi menanyakan ke beberapa toko terkait dengan ketersediaan unit tersebut, didapatkan satu toko dengan nama **"rumahseler"** <https://tokopedia.link/A4Pkt2Xc0lb> kemudian saksi melakukan komunikasi melalui chat yang tersedia dalam aplikasi Tokopedia. Dalam komunikasi a rterdakwa mengarahkan saksi untuk berkomunikasi melalui pesan WhatsApp dengan nomor 0815-4958-6749.
- Bahwa kemudian terdakwa selaku pemilik nomor *whatsapp* 0815-4958-6749 mengarahkan saksi untuk bertransaksi di e-commerce Bukalapak dengan janji bahwa Bukalapak sedang ada diskon Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap transaksi, setelah saksi setuju. Selanjutnya terdakwa mengirim link Bukalapak yang menjual Iphone 13 Pro 512 Gb dengan nama toko **"rumahapple"** di aplikasi Bukalapak. Selanjutnya saksi masuk dalam link tersebut dengan arahan dari terdakwa untuk menyelesaikan pembayaran yang diarahkan ke rekening Bukalapak, kemudian terdakwa mengarahkan saksi untuk mentranfer sesuai dengan kode yang diarahkan. Selanjutnya saksi mentranfer uang senilai **Rp. 22.501.579,-** (Dua Puluh Dua juta Lima Ratus Satu Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah). Setelah sekitar 30 menit terdakwa menghubungi saksi kembali melalui *WhatsApp* dan memberitahukan bahwa ada kendala terkait dengan pembelian barang tersebut sehingga terdakwa memaksa saksi untuk mentranfer uang dengan menggunakan **Mobile Banking BCA** kepada rekening Bukalapak dengan nomor rekening yang sama pada transfer yang pertama yaitu **Rek. BCA No. 2050066633** atas nama BUKALAPAK.COM TBK PT senilai **Rp. 22.531.127** (Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Seratus Dua Puluh Tujuh Rupiah), kemudian terdakwa menghubungi saksi kembali lalu menyuruh ulang untuk mentranfer lagi untuk yang ketiga kalinya dan Terdakwa kembali mengatakan/menjanjikan uang akan kembali, namun saksi tidak mau.
- Bahwa terdakwa pada saat itu mengatakan kepada saksi bahwa barangnya sudah dipacking dengan mengirimkan bukti foto, saat itu untuk mengalihkan perhatian dan kekesalan hati saksi karena barang yang dibeli tidak juga datang, terdakwa menawarkan beberapa barang/dagangan lain, namun saksi tolak.
- Bahwa pada saat itu, saksi baru menyadari bahwa dirinya mengalami Tindak Pidana Penipuan melalui e-commerce Bukalapak, kemudian saksi langsung menghubungi **call center bukhalapak** dan dari pihak bukhalapak menyatakan bahwa ada transaksi dengan nominal tersebut dan sudah ditarik oleh terdakwa.
- Bahwa besoknya yaitu pada tanggal 15 Desember 2021 saksi melaporkan kejadian ini ke Mabes Polri dengan kerugian yang dialami oleh korban akibat tindak pidana penipuan tersebut dengan total senilai **Rp. 45.038.706,-** (Empat Puluh Lima Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Tuju Puluh Enam Rupiah).
- Bahwa pemilik akun tokopedia **"rumahseler"** mengarahkan Saksi untuk berkomunikasi melalui whatsapp dengan memberikan nomor whatsapp milik akun tersebut, setelah Saksi mengecek chat Saksi tersebut ternyata saat ini bentuk komunikasinya dengan pemilik tersebut sudah hilang dari chat aplikasi tokopedia Saksi.
- Bahwa saksi tertarik karena toko dengan nama **"rumahseler"** Tokopedia memberikan ketersediaan barang yang Saksi inginkan.

Putusan No.885/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim hal 15 dari 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selaku pemilik nomor *whatsapp* 0815-4958-6749 mengarahkan Saksi untuk bertransaksi di toko "rumahapple" di aplikasi Bukalapak dengan memberikan janji akan dapat potongan Rp. 500.000.-
- Bahwa terdakwa mengarahkan saksi untuk bertransaksi di "rumahapple" di aplikasi Bukalapak.
- Bahwa terdakwa memberikan *Link* kepada saksi sebagai berikut : https://www.bukalapak.com/p/handphone/hp-smartphone/3a6iigg-jual-ibox-iphone-13-pro-iphone-13-pro-max-128gb-256gb-512gb-1tb-promax-graphite-silver-gold-sierra-blue-new?utm_source=apps yang akan digunakan untuk Saksi dalam bertransaksi di "rumahapple" di aplikasi Bukalapak.
- Bahwa awalnya saksi tidak menaruh curiga karena rekening yang terdakwa berikan merupakan rekening Bukalapak dan *link* yang diberikan oleh pelaku langsung masuk ke aplikasi Bukalapak.
- Bahwa untuk mentranfer uang dengan menggunakan mobile Banking BCA kepada rekening Bukalapak dengan nomor rekening **2050066633** atas nama **BUKALAPAK.COM TBK PT.**
- Bahwa total kerugian yang Saksi alami dari Tindak Pidana Penipuan ini adalah senilai **Rp. 45.032.706,-** (Empat Puluh Lima Juta Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Puluh Enam Rupiah).
- Bahwa atas permintaan maaf dari terdakwa yang telah melakukan penipuan terhadap saksi sudah saksi maafkan dan itikad baik dari terdakwa yang ingin mengganti kerugian yang saksi alami sebesar **Rp. 45.032.706,-** (Empat Puluh Lima Juta Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Puluh Enam Rupiah) saksi tidak mau menerimanya karena saksi sudah ikhlas menganggap uang tersebut uang sial.

2.YOGA DWI CAHYA SEJATI, S.H. :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan sebagai saksi, sehubungan dengan laporan polisi nomor : LP/B/0751/VIII/2021/SPKT/Bareskrim Polri tanggal 15 Desember 2021 tentang tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan/atau perbuatan curang dan/atau memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau penipuan sebagaimana dimaksud Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atau Pasal 378 KUHP yang dilaporkan oleh saksi Istiqomah Wulandari yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota POLRI yang bertugas di kantor Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dengan tugas sehari-hari adalah melakukan kegiatan penyelidikan/patrol cyber dan penyidikan yang berhubungan dengan tindak pidana di bidang Siber/Dunia Maya/Cybercrime.
- Bahwa atas laporan dari saksi Istiqomah Wulandari dengan sesuai dengan Laporan Polisi nomor : LP/B/0751/VIII/2021/SPKT/Bareskrim Polri tanggal 15 Desember 2021 tersebut saksi dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri mengirimkan permintaan data pelanggan terhadap pengguna IP Address **180.242.235.44** pada tanggal 14 Desember 2021 pukul 15:59 WIB dan pukul 16:12 WIB.
- Bahwa sesuai dengan data tersebut diatas adalah sebagai berikut bahwa IP address 180.242.235.44 dengan IP Customer pada tanggal 14 Desember 2021 yang *login*/masuk pada pukul 15.58.37 WIB dan *logout*/keluar pada pukul 15.59.47 WIB dengan data pelanggan adalah sebagai berikut:
NAMA : VERRY WU;
ID PELANGGAN : 6107010705980001;
TELP. PELANGGAN : +6282157040939;
EMAIL : verryw98@gmail.com

Putusan No.885/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim hal 16 dari 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALAMAT : Desa Suka Damai Sungai Duri Sei Raya Kab
Bengkayang Kalimantan Barat (data terlampir).

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi berupa screenshot di bawah ini dapat saksi menjelaskan bahwa sesuai dengan data tersebut diatas adalah sebagai berikut bahwa IP Address 180.242.235.44 dengan IP Customer pada tanggal 14 Desember 2021 yang login/masuk pada pukul 16.11.21 WIB dan logout/keluar pada pukul 16.12.12 WIB dengan data pelanggan adalah sebagai berikut:

NAMA : VERRY WU;
ID PELANGGAN : 6107010705980001;
TELP. PELANGGAN : +6282157040939;
EMAIL : verrywu98@gmail.com
ALAMAT : Desa Suka Damai Sungai Duri Sei Raya Kab
Bengkayang Kalimantan Barat (data terlampir).

- Bahwa saksi menerima bukti bukti/ dokumen yang saksi terima dari PT. Telkom Indonesia adalah sebagai berikut:
 1. (satu) Bundel bundle print out data user profile.
 2. 1 (satu) unit Flashdisk berisikan softcopy data user profile berisikan softcopy data user profile.

3. ABDULLAH SANI :

- Bahwa telah memberikan keterangan di Penyidik Polri sebagai Saksi karena terjadinya perkara tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan/atau perbuatan curang dan/atau memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau penipuan sebagaimana dimaksud Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atau Pasal 378 KUHP, berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/0751/VIII/2021/SPKT/Bareskrim Polri tanggal 15 Desember 2021 yang dilaporkan oleh saksi Istiqomah Wulandari yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Legal Senior Manager sejak bulan Oktober 2020 hingga saat ini di PT Bukalapak.Com, Tbk yang beralamat di Metropolitan Tower Jl. RA Kartini Kav 14 Cilindak Barat, Jakarta Selatan.
- Bahwa berdasarkan data yang ada pada tanggal 14 Desember 2021 Pukul 14:25 WIB saksi Istiqomah Wulandari telah melakukan proses transfer ke rekening Bukalapak senilai Rp22.501.579 dan berhasil terverifikasi pada sistem Pukul 14.30 WIB, dimana nominal transfer tersebut merupakan tagihan top up saldo Bukadompet untuk akun vendisa26. Pada tanggal 14 Desember 2021 Pukul 16:04 WIB korban melakukan proses transfer ke rekening Bukalapak senilai Rp22.531.127 dan berhasil terverifikasi pada sistem Pukul 16.09 WIB, dimana nominal transfer tersebut merupakan tagihan top up saldo Buka dompet pada akun tagasu673 sebagaimana bukti screenshot di bawah ini sebagai berikut :

• Data Akun Pelaku untuk transaksi BL21173XOIFNINV (Rp22.501.579)

Nama Akun : Vendisa26
Username Akun : vendisa26_192985
Email : -
No. Telepon : 6283857966560
No. Telepon akun DANA : 62-*****6560
Tanggal Join : 14-Des-21 14.18 WIB
Last Join : 14-Des-21 17.37 WIB
Alamat : -

Name	Username	Confirmed E-Mail	Confirmed Phone	Freezed Until	Killed	Official
☐ Vendisa26	vendisa26_192985	✗	✓		✗	✗
Email: -		Join: 14-Des-21 14.18 WIB				
Phone: 6283857966560		Last Login: 14-Des-21 17.37 WIB				
Role: Normal		Address:				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akun vendisa26 terdaftar dalam sistem bukalapak dengan ID pelanggan 580218263 dengan mendaftar di **aplikasi mitra bukalapak** dengan nomor handphone 083857966560 dengan pertama kali mendaftar di mitra bukalapak yaitu pada tanggal 14 Desember 2021 pukul 14.38 WIB dan terakhir online pada tanggal 14 Desember 2021 pada pukul 15.37 WIB dengan histori transaksi pada pukul 14.30 WIB terdapat transaksi dengan **nomor Invoice BL21173XOIFNINV (Rp. 22.501.579)**.
- Bahwa untuk akun vendisa26 saat ini killed (nonaktifkan) dikarenakan ada laporan penipuan oleh akun tersebut.
- Benar tata cara pendaftaran untuk menjadi member mitra bukalapak adalah sebagai berikut:

a. Ketentuan mendaftar mitra Bukalapak untuk Nomor Handphone belum terdaftar :

1. Di halaman utama, isi nomor HP kamu di kolom "Mau mulai jualan?" lalu klik Masuk.
2. Kamu akan diminta verifikasi, klik terima kode lewat SMS.
3. Tunggu beberapa saat, masukkan kode OTP lalu klik Verifikasi.
4. Isi data diri & kode ajakan dari Mitra lain (jika ada).
5. Lengkapi sisanya, lalu klik Daftar.
6. Buat pin DANA dan ikuti langkah selanjutnya.
7. Selesai! Kamu sudah menjadi Mitra Bukalapak dan bisa mulai bertransaksi.

b. Ketentuan mendaftar mitra Bukalapak untuk mitra yang memiliki akun Bukalapak :

1. Di halaman utama, isi nomor HP kamu di kolom "Mau mulai jualan?" lalu klik Masuk.
2. Isi password akun Bukalapak kamu (Pilih lupa password apabila kamu lupa password).
3. Kamu akan diminta verifikasi, klik terima kode lewat SMS dan masukkan kode OTP lalu klik Verifikasi.
4. Isi data diri & kode ajakan dari Mitra lain (jika ada).
5. Lengkapi sisanya, lalu klik Daftar.
6. Buat pin DANA dan ikuti langkah selanjutnya.
7. Selesai! Kamu sudah menjadi Mitra Bukalapak dan bisa mulai bertransaksi.

- Bahwa terhadap bukti screenshot di bawah ini :

• Rekening yang terdaftar pada akun Pelaku

Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama HENDRA dengan nomor rekening 414901003341502 (blacklist)

Rekening Bank Vendisa26

Rekening Pencairan

Bank	Nama	Nomor Rekening	Tanggal Dibuat/Tanggal Dihapus	History	Blacklisted	Reason
Bank Rakyat Indonesia (BRI)	HENDRA	414901003341502	2021-12-14 14:33:09 +0700 / 2021-12-14 15:52:08 +0700	Link History Unblacklist	true	blacklist from mothership

• IP Address Akun Pelaku

Date	User Agent	Agent	IP Address	Identity	Source	Login Method	Status	Fail Reason
14 Des 2021, 14:36 WIB	DaVik/2.1.0 (Linux; U; Android 10; vivo 1806 Build/QP1A.190711.02 0) 5002302 BLAndroid BLMobile5002302	blandroid	180.242.235.44	97c5302a3a839b	phone		success	
14 Des 2021, 14:18 WIB	DaVik/2.1.0 (Linux; U; Android 10; vivo 1806 Build/QP1A.190711.02 0) 1071001 BLMitraAndroid	mitra_andr old_app	180.242.235.44	8efb7c999440f	phone		success	
14 Des 2021, 14:18 WIB	DaVik/2.1.0 (Linux; U; Android 10; vivo 1806 Build/QP1A.190711.02 0) 1071001 BLMitraAndroid	mitra_andr old_app	180.242.235.44	8efb7c999440f	phone		success	

• IP Device Akun Pelaku

OTP Sent Logs		OTP Attempt Logs							
USER ID	DEVICE	TARGET	DATE CREATED	OTP TOKEN	FEATURE	PLATFORM	METHOD	PROVIDER	
Vendisa26 580218263	97c5302a3a839b	+6283857966560 A000	14 Desember 2021 14:35:41 WIB	3***3	normal_login_v4 verify_phone	blandroid	Yes	VERIFIKASI_PREMIUM	
Vendisa26 580218263	8efb7c999440f	+6283857966560 A000	14 Desember 2021 14:31:50 WIB	3***7	pay_from_mitra_app_v4 verify_phone	unknown	Yes	VERIFIKASI_PREMIUM	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapat saksi jelaskan terkait dengan IP Address Akun terdakwa bahwa akun vendisa26 terkoneksi dengan **No rekening 414901003341502** atas nama **HENDRA** dengan data base aktivitas akun tersebut adalah :

- 14 Desember 2021 pukul 14.36 WIB pelaku login ke akun vendisa26 dengan software android 10 menggunakan Hp Vivo 1806 (V11) menggunakan aplikasi bukalapak menggunakan IP address 180.242.235.44.
- 14 Desember 2021 pukul 14.18 pelaku dua kali login ke akun vendisa26 dengan software android 10 menggunakan Hp Vivo 1806 (V11) menggunakan aplikasi mitra Bukalapak android menggunakan IP address 180.242.235.44.

Terkait dengan IP Device terdakwa adalah sebagai berikut :

Pada tanggal 14 Desember 2021 pukul 14:35:21 WIB sesuai dengan yang tersimpan/dibuat di *database* yang menerima OTP (*One Time Password*) dari bukalapak akun vendisa26 dengan histori aktivitas akun menggunakan nomor Handphone 083857966560 (Device kode 97c63f02a3a83f5b/8efb7c9f9944f3f atau menggunakan Hp Vivo 1806 (V11) atau device yang digunakan oleh pemilik Handphone) dan platform adalah operating system android yang diakses oleh pemilik akun bukalapak Vendisa26.

- Benar terhadap bukti screenshoot di bawah ini sebagai berikut :

• KYC Akun Pelaku (tidak terdapat KYC)

vendisa26_192985	NIK	Status	KYC Type	Assignee	Carli
------------------	-----	--------	----------	----------	-------

Submitted Total: 1 On Checking: 0

TANGGAL SUBMIT	USERNAME	STATUS	ASSIGNEE	ALASAN REJECTED	ACTION
----------------	----------	--------	----------	-----------------	--------

Data tidak ditemukan.

- Pada tanggal 14 Desember 2021 Pukul 15:45 WIB terdapat pencairan dana dengan tiket **C193056911** senilai **Rp22.501.579** ke rekening atas nama **HENDRA (414901003341502 / BRI)**

All	BCA	BRI	BNI	Mandiri	Lainnya
-----	-----	-----	-----	---------	---------

	ID	WAKTU ▲	USER	REKENING	JUMLAH	STATUS	NOTE	CANCEL	SUSPICIOUS
☐	C193056911	Selasa, 14 Des 2021 14:33	vendisa26_192985 Vendisa26 474944393@incomplete.id	HENDRA Bank Rakyat Indonesia (BRI) 414901003341502	22501579	Disbursed By: System Selasa, 14 Des 2021 15:45 Bukti Pencairan History	?		Valid by system

KYC
KTF
data
Ver

14-Des-2021 14:30	user_topup	Penambahan dana no. tiket #T245814071	Rp22.500.000	Rp22.500.000	Administrator
-------------------	------------	---------------------------------------	--------------	--------------	---------------

- Pada tanggal 14 Desember 2021 Pukul 14:30 WIB terdapat penambahan dana dengan tiket **T245814071** senilai **Rp22.500.000**.

All	BCA	Mandiri	Lainnya					
Nomor Topup	Kode Pembayaran	Waktu	Username / Nama	E-Mail	Rekening	Jumlah	Metode Pembayaran	Status
245814071	BL211150TAK7TOP / BL21173XOIFRINV	14-Dec-21 14:19	vendisa26_192985 / Vendisa26			Rp 22.501.579	atm	Confirmed by Administrator 14-Dec-21 14:30 History



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambahan saldo, sedangkan untuk #C pengurangan saldo bahwa dijelaskan angka setelah huruf tersebut adalah otomatis melalui system.

- Bahwa terkait bukti screenshot di bawah ini sebagai berikut :

PERMINTAAN DATA ATAS TINDAK PIDANA PENIPUAN
[LITIGASI] B/561/VII/RES.2.5/2022/Dittipidsiber - Bareskrim Polri

Pada kasus tindak pidana tersebut terdapat dua akun pelaku yang berbeda, yaitu tagasu673_285390 dan vendisa26_192985.

Data Akun Pelaku untuk transaksi BL21173Y209XINV (Rp22.531.127)

Nama Akun	: Tagasu673
Username Akun	: tagasu673_285390
Email	: -
No. Telepon	: 6283898577471
No. Telepon akun DANA	: 62-*****7471
Tanggal Join	: 14 Desember 2021 Pukul 15.59 WIB
Last Join	: 14 Desember 2021 Pukul 17.36 WIB
Alamat	: -

Name	Username	Confirmed E-Mail	Confirmed Phone	Freszed Until	Killed	Official	Login
☐ Tagasu673	tagasu673_285390	✗	✓		✗	✗	0

Email: -
Phone: 6283898577471
Role: Normal
Score: 0

Join: 14-Dec-21 15.59 WIB
Last Login: 14-Dec-21 17.36 WIB
Address:

Enter user e-mail, username, or uid
tagasu673_285390

ID: 580224953
Name: Tagasu673
Email: -
Username: tagasu673_285390
Phone: 6283898577471
User Status: Killed
Data Phone: 62-*****7471
Status: ☒ Active
Access Status: ☒ Access
Bind Error Log: -
History:
Empty data:

- Bahwa akun tagasu673 terdaftar dalam sistem bukalapak dengan ID pelanggan 580224953 dengan mendaftar di aplikasi mitra bukalapak dengan nomor handphone 083898577471 dengan pertama kali mendaftar di mitra bukalapak yaitu pada tanggal 14 Desember 2021 pukul 14.59 WIB dan terakhir online pada tanggal 14 Desember 2021 pada pukul 17.36 WIB dengan histori transaksi pada pukul 16.09 WIB terdapat transaksi dengan nomor Invoice BL21173Y209XINV (Rp. 22.531.127). Saat ini akun tagasu673 sudah killed (nonaktifkan) dikarenakan ada laporan penipuan oleh akun tersebut.
- Bahwa terhadap bukti screenshot di bawah ini sebagai berikut :

• Rekening yang terdaftar pada akun
Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama HENDRA dengan nomor rekening 414901003341502 (blacklist)

Rekening Bank Tagasu673

Rekening Pencairan

Bank	Nama	Nomor Rekening	Tanggal Dibuat/Tanggal Dihapus	History	Blacklisted	Reason
Bank Rakyat Indonesia (BRI)	HENDRA	414901003341502	2021-12-14 16:11:03 ~ 0700 / 2021-12-14 17:36:56 ~ 0700	Lihat History Unblacklist	True	blacklist from motherhip

• IP Address Akun

Date	User Agent	Agent	IP Address	Identity	Source	Login Method	Status	Fail Reason
14 Des 2021, 16:12 WIB	DanK/2.1.0 (Linux; U; Android 11; CPU@1907 BuqRk Q1.200903.002; 5092302 B; Landed BL/Model580224953)	Android	180.242.235.44	88da4855ea940	phone		success	
14 Des 2021, 15:59 WIB	DanK/2.1.0 (Linux; U; Android 11; CPU@1907 BuqRk Q1.200903.002; 1071001 B; LMBAndroid)	mRk_andr id_app	180.242.235.44	e8877cc95c42f1c	phone		success	
14 Des 2021, 15:59 WIB	DanK/2.1.0 (Linux; U; Android 11; CPU@1907 BuqRk Q1.200903.002; 1071001 B; LMBAndroid)	mRk_andr id_app	180.242.235.44	e8877cc95c42f1c	phone		success	

• IP Device Akun

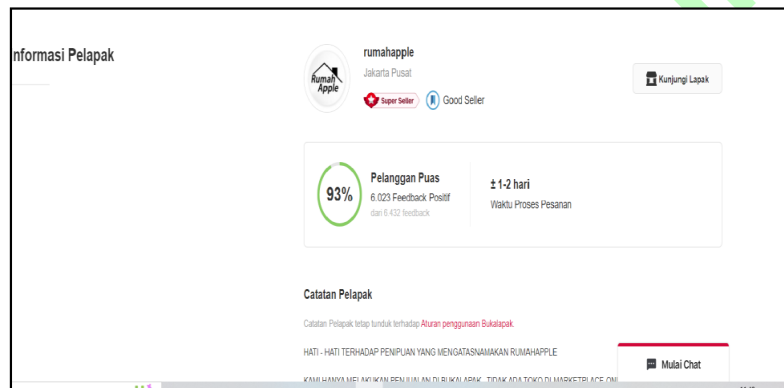
USER ID	DEVICE	TARGET	DATE CREATED	OTP TOKEN	FEATURE	PLATFORM	METHOD	PROVIDER
Tagasu673 580224953	88da4855ea940	+6283898577471	14 Desember 2021 16:11:44 WIB	2m9	normal_login_v4 verify_phone	Android	OTP	VERIBL_PROVIDER
Tagasu673 580224953	e8877cc95c42f1c	+6283898577471	14 Desember 2021 16:09:57 WIB	2m9	pay_from_mRk_andr_v4 verify_phone	unknown	OTP	VERIBL_PROVIDER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan IP Address Akun terdakwa bahwa akun tagasu673 terkoneksi dengan No rekening 414901003341502 atas nama HENDRA dengan data base aktivitas akun tersebut adalah:
 - 14 Desember 2021 pukul 15.59 WIB pelaku login dua kali ke akun tagasu673 dengan software android 11 menggunakan Hp CPH1937 (Oppo A9) menggunakan aplikasi mitra bukalapak menggunakan IP address 180.242.235.44.
 - 14 Desember 2021 pukul 16.12 pelaku login ke akun tagasu673 dengan software android 11 menggunakan Hp CPH1937 (Oppo A9) menggunakan aplikasi Bukalapak menggunakan IP address 180.242.235.44.
 - Terkait dengan IP Device Pelaku bahwa:
 - Pada tanggal 14 Desember 2021 pukul 16:11:44 WIB akun tagasu673 dengan histori aktivitas akun pelaku dengan nomor Handphone 083898577471 (Device kode 0bb8a46b58ed4b40/e0877cc9f3c42f1c atau menggunakan Hp CPH1937 (Oppo A9) adalah device yang digunakan oleh pemilik Handphone) sedangkan platform adalah operating system android yang diakses oleh pemilik akun bukalapak Tagasu673.
 - KYC (Know Your Costumer) yaitu aktivitas dengan memberikan memberikan foto wajah, Foto KTP dan Foto warung/Toko tersebut berdasarkan data tersebut akun tagasu673 tidak memiliki data apapun.
- Bahwa Aliran Dana terdakwa pada tagasu673 adalah sebagai berikut:
 - Tanggal 14 Desember 2021 pukul 16.09 WIB pelaku menambah dana (uang) dengan nomor tiket #T245844152 adalah kode yang dengan penambahan dompet akun tagasu673 dengan angka urutan transaksi yang terjadi di bukalapak dengan penambahan Rp.22.530.000,-
 - Tanggal 14 Desember 2021 pukul 15.45 WIB telah terjadi transaksi withdrawl dengan nomor tiket #C193056911 dengan pencairan Rp 22.501.579,- pencairan ke BRI No rekening 414901003341502 atas nama HENDRA sebagai tambahan sebagai tambahan terkait dengan kode transaksi yang di buat setiap ada permohonan penambahan saldo di aplikasi mitra bukalapak, dengan kode #T adalah penambahan saldo, sedangkan untuk #C pengurangan saldo bahwa dijelaskan angka setelah huruf tersebut adalah otomatis melalui system.
- Bahwa berdasarkan bukti screenshoot di bawah ini sebagai berikut :



dapat Saksi menjelaskan bahwa akun tersebut vendisa26 dan tagasu673 tidak memiliki koneksi transaksi dengan akun bukalapak "rumahapple".

- Bahwa dapat saksi sampaikan beberapa informasi dari akun bukalapak "rumahapple".

Putusan No.885/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim hal 21 dari 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akun Bank untuk pencairan:

Bank Central Asia (BCA) atas nama Siska Melani dengan nomor rekening 0760159867.

Alamat took ITC roxy mas Lt.1 no.59 Jl. KH. Hasyim Ashari No.125, RW.8, Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10150

- Bahwa kedua akun tersebut terindikasi untuk digunakan *Fraud* (Penipuan) hal ini berdasarkan profile akun dan histori transaksi kedua akun tersebut yang mencurigakan.
- Bahwa saksi Istiqomah Wulandari tidak membuat laporan secara resmi kepada Bukalapak melalui channel resmi BukaBantuan namun saksi Istiqomah Wulandari menghubungi rekan yang bekerja di buka lapak dimana kemudian rekan tersebut menginformasikan kepada bagian *customer service* bukalahap, dengan bukti berikut.



CS Aini (Internist) Dec 14, 2021 19:41 (assign)

Dana Safe : Rp 0
Dana Loss : Rp 45.032.706

Overview :

User (dengan akun wulandari12) melakukan transaksi 213213443567 nominal Rp26.974.679 dengan pelapak rumahapple. Pihak User mengenal lapak rumahapple dari marketplace lain (Tokopedia) kemudian diarahkan chat via WhatsApp dan diberikan diskon jika melakukan transaksi via Bukalapak. User diberikan link produk untuk create transaksi namun nominal yang harus dibayar mengikuti arahan pihak pelaku.
Dana sebesar Rp22.531.127 dan Rp22.501.579 merupakan tagihan Topup saldo BukaDompet Mitra milik pelaku kemudian dana langsung dicairkan ke rekening pelaku.

Solution :

- Kill akun penampung dana vendisa26_192985 dan tagasu673_265390
- Edukasi User untuk membuat pelaporan ke pihak Kepolisian

Recovery :

- Call User terhubung dengan Ibu Wulandari. Infokan bahwa transaksi 213213443567 belum dilakukan pembayaran. Nominal dana yang user bayarkan adalah tagihan milik pelaku dan dan sudah tidak ada lagi di Bukalapak karena sudah dicairkan ke rekening milik pelaku.
- Infokan ke user untuk melakukan pelaporan ke pihak kepolisian jika membutuhkan data pelaku dan Bukalapak akan bantu provide data yang dibutuhkan.
- Nomor rekening pihak pelaku dapat diberikan jika sudah ada permintaan langsung dari pihak kepolisian.

Feedback :

User berterima kasih atas informasi yang disampaikan. Dari sisi user berharap nomor rekening pelaku bisa dibantu infokan karena user memiliki rekan yang bekerja di Bank agar nomor rekening pelaku bisa segera di blokir.

- Bahwa dalam kasus ini kerugian yang dialami oleh PT BUKALAPAK.COM, TBK adalah dalam bentuk kerugian Immateril terutama atas (dapat) hilangnya kepercayaan dari user / pengguna Bukalapak.
- Bahwa kami (Pihak Bukalapak) menginginkan agar proses hukum dapat berjalan dengan baik dan bagi terdakwa dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. YUNI :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan/atau perbuatan curang dan/atau memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau penipuan sebagaimana dimaksud Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/0751/VIII/2020/SPKT/Bareskrim Polri tanggal 15 Desember 2021 yang dilaporkan oleh saksi Istiqomah Wulandari yang dilakukan oleh terdakwa.

Putusan No.885/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim hal 22 dari 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari hanya mengurus pekerjaan rumah tangga.
- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa VERRY WU dan mempunyai 1 (satu) orang anak bernama KENZO.
- Bahwa terhadap bukti screen shoot tampilan layar akun tokopedia "**rumahseler**" dan tidak mengetahui pemilik/pengguna/penguasa/pengelola **akun tokopedia "rumahseler" dengan Url** <https://tokopedia.link/A4PkT2Xc0lb>. Juga saksi tidak mengetahui pemilik/pengguna/penguasa/pengelola akun bukalapak **Vendisa26** dan **Tagasu673** tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik/pengguna/penguasa/pengelola Rekening Bank BRI No rekening **414901003341502 atas nama Hendra** adalah rekening judi yang biasa suami saksi (**VERRY WU**) transfer untuk melakukan penarikan uang kemenangan judi maupun melakukan deposit ke rekening tersebut
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pemilik/pengguna/penguasa/pengelola Rekening Bank BRI No rekening 8901001190561 atas nama **Yuni** (saksi sendiri) sebagai pemilik rekening tersebut namun di gunakan oleh suami saksi yaitu Sdr. VERRY WU sebagai rekening penampung judi online.
- Bahwa rekening tersebut digunakan untuk rekening judi yang biasa suami saksi yaitu sdr. VERRY WU transfer untuk melakukan penarikan uang kemenangan judi dari rekening BRI No. **414901003341502 atas nama Hendra** yang di transfer ke rekening BRI No. **8901001190561 atas nama Yuni** maupun melakukan deposit dari rekening Bank BRI No 8
- Bahwa pada saat itu saksi di suruh oleh terdakwa untuk membuat rekening Bank BRI di Singkawang, pada saat saksi tanya kepada terdakwa di gunakan untuk apa rekening tersebut ? dan terdakwa mengatakan akan digunakan untuk keperluan bermain judi online.
- Bahwa rekening BRI No 8901001190561 atas nama Yuni yang dibuat oleh saksi bersama dengan terdakwa hanya digunakan untuk keperluan bermain judi online saja, setelah dilakukan penarikan/pencairan dari rekening Bank BRI No rekening 414901003341502 atas nama Hendra ke rekening Bank BRI milik saksi dengan No rekening 8901001190561 atas nama Yuni kemudian terdakwa mentransfer ke rekening pribadinya di Bank BRI No rekening 482301009819533 atas nama VERRY WU.
- Bahwa terhadap percakapan discreen shoot tersebut saksi tidak mengetahui percakapan pada screenshoot yang seolah olah pemilik dari akun bukalapak rumahapple karena setiap terdakwa melakukan chat dengan orang yang tidak saksi kenal, terdakwa langsung menghapus chat tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa terdakwa tidak bekerja dan hanya bermain judi online saja kemudian untuk pemenuhan kehidupan sehari-hari terdakwa menggunakan hasil uang judi online dan warisan dari orang tua dari terdakwa.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti isi token listrik, bayar wifi belanja bulanan dll.

5. GUNITO WICAKSONO :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan/atau perbuatan curang dan/atau memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau penipuan sebagaimana dimaksud Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/0751/VIII/2020/SPKT/Bareskrim Polri tanggal 15 Desember 2021 yang dilaporkan oleh saksi Istiqomah Wulandari yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi bekerja Kantor Pusat PT. Bank Central Asia, Tbk. Di Grup Hukum sejak April 2017 dengan tugas antara lain melakukan administrasi hukum secara umum, menindaklanjuti adanya permohonan aparat penegak hukum, memberikan

Putusan No.885/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim hal 23 dari 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendampingan serta perwakilan terhadap cabang atau unit kerja dalam memberikan keterangan maupun tindak lanjut permohonan dari pihak ketiga/apgukum, memberikan pembelaan hukum, membuat laporan pidana, memberikan saran dan pendapat hukum kepada cabang atau unit kerja didalam menjalankan tugas tersebut saya bertanggung jawab kepada Kepala Grup Hukum.

- Bahwa nomor rekening atas nama **VERRY WU** dengan nomor rekening **3710325153** tercatat sebagai Nasabah PT. Bank Central Asia, Tbk. KCP Banjar Baru Kalimantan Selatan berdasarkan formulir aplikasi pembukaan rekening di Bank BCA KCP Sei Pinyuh Pontianak.
- Bahwa prosedur seorang nasabah yang ingin menjadi nasabah di BCA adalah sebagai berikut :

- Mengisi formulir pembukaan rekening.
- Menunjukkan salah satu kartu identitas (dapat berupa Kartu Tanda Penduduk, SIM, atau Paspor).
- Melakukan setoran awal minimal yaitu untuk rekening tabungan tahapan minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk rekening Giro minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk rekening giro

nasabah berhak untuk melakukan transaksi melalui sarana yang diberikan oleh BCA baik melalui Kantor Cabang maupun E-Channel, dan nasabah memiliki fasilitas rekening berupa kartu ATM, buku tabungan, M – BCA : 082252925762.

- Bahwa berdasarkan formulir pembukaan rekening nomor 3710325153 atas nama Verry Wu dapat saya jelaskan : Formulir Pembukaan rekening **3710325153** atas nama **VERRY WU** dibuka di Bank BCA KCP Sei Pinyuh yang beralamat di Jl Raya Terminal 05 - 06 Sei Pinyuh, Pontianak dan pembukaan rekening **3710325153** atas nama **VERRY WU** dilakukan pada tanggal 24 April 2019. Jenis rekening atas nama **VERRY WU** tersebut adalah Rekening Tahapan Perorangan dengan nomor rekening **3710325153**.

- Bahwa berdasarkan mutasi rekening nomor 3710325153 atas nama Verry Wu, transaksi tersebut merupakan transaksi yang tercatat pada rekening PT. Bank Central Asia, Tbk. nomor rekening 3710325153 atas nama VERRY WU periode bulan Desember 2021 s.d bulan September 2022

- Bahwa berdasarkan mutasi rekening nomor 3710325153 atas nama Verry Wu, transaksi Kredit (CR) merupakan transaksi yang tercatat pada rekening PT. Bank Central Asia, Tbk. nomor rekening 3710325153 atas nama VERRY WU.

- Bahwa transaksi uang masuk (Kredit) dan uang keluar (Debet) serta jumlah transaksi di rekening PT. Bank Central Asia, Tbk. atas nama VERRU WU nomor rekening 3710325153 periode Desember 2021 sd Agustus 2022 terhadap transaksi atas rekening atas nama **HENDRA** nomor rekening **414901003341502** di Bank BRI, atas nama **YUNI** nomor rekening **008901001190561** di Bank BRI dan atas nama **VERRY WU** nomor rekening **482301009819533** di Bank BRI yaitu :

- Berdasarkan mutasi rekening nomor 3710325153 atas nama Verry Wu terdapat transaksi uang masuk (Kredit) dari rekening bank lain atas nama Yuni (berdasarkan kode kliring 002 yaitu Bank BRI) dengan total sebesar Rp. 550.385.008,00 (Lima ratus lima puluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu delapan rupiah)
- Berdasarkan mutasi rekening nomor 3710325153 atas nama Verry Wu terdapat transaksi uang keluar (Debet) ke rekening bank lain atas nama Yuni (berdasarkan kode kliring 002 yaitu Bank BRI) dengan total sebesar Rp. 67.140.000,00 (Enam puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Benar mutasi rekening nomor 3710325153 atas nama Verry Wu terdapat transaksi uang masuk (Kredit) dari rekening bank lain atas nama Verry Wu (berdasarkan kode kliring 002 yaitu Bank BRI) dengan total sebesar Rp. 93.750.000,00 (Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Berdasarkan mutasi rekening nomor 3710325153 atas nama Verry Wu terdapat transaksi uang keluar (Debet) ke rekening bank lain atas nama Verry Wu (berdasarkan kode kliring 002 yaitu Bank BRI) sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan No.885/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim hal 24 dari 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **SALDO TERAKHIR** yang ada pada rekening PT. Bank Central Asia, Tbk. nomor rekening **3710325153** atas nama **VERRY WU** periode bulan Desember 2021 s.d bulan Agustus 2022, sebesar Rp. 19.660.916,82 (Sembilan belas juta enam ratus enam puluh ribu Sembilan ratus enam belas rupiah koma delapan puluh dua sen).
- Bahwa berdasarkan mutasi rekening nomor **3710325153** atas nama **VERRY** terdapat transaksi uang keluar ke rekening MNC Finance dengan total sebesar Rp. 242.216.000,00 (Dua ratus empat puluh dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah)
- Benar berdasarkan mutasi rekening nomor **3710325153** atas nama **VERRY** terdapat transaksi uang keluar ke rekening MNC Finance dengan total sebesar Rp. 242.216.000,00 (Dua ratus empat puluh dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

5. AHLI HARDI SETIYO, SH :

- Bahwa ahli diminta keterangan sebagai ahli dibidang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Bahwa ahli bekerja di PPAK sejak tahun 2011 sebagai Asisten Analis Hukum Transaksi Keuangan di Direktorat Hukum dan Regulasi dan saat ini menjabat sebagai Analis Transaksi Keuangan Ahli Muda semenjak tahun 2020 sampai dengan sekarang.
- Bahwa ahli pernah diminta keterangan dan pendapatnya berdasarkan Surat Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim kepada Kepala PPAK Nomor : B/641/VII/RES.2.5/2022/Ditipsiber tanggal 25 Agustus 2022 perihal : Permohonan Ahli Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana kemudian pimpinan menunjuk Ahli sebagai Ahli di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang melalui surat penunjukan Ahli Nomor : R/964/HK.03.04/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022, dan semua keterangan dan pendapat yang sudah Ahli sampaikan di dalam BAP berdasarkan sumpah semuanya benar.
- Bahwa tugas dan kewenangan PPAK berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) yaitu PPAK mempunyai tugas mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang. Dan Fungsi PPAK, berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut :
 - a. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
 - b. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPAK;
 - c. pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan
 - d. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ;
- Bahwa pola Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh para pelaku antara lain :
 - a. Penempatan (*placement*), adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya.
 - b. Pelapisan (*layering*), adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya. Dengan dilakukannya *layering*, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal- usul Harta Kekayaan tersebut.
 - c. Integrasi (*integration*), adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (*placement*) atau dilakukan pelapisan (*layering*) yang nampak seolah- olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena

Putusan No.885/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim hal 25 dari 47



memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran.

- Bahwa setelah ahli membaca, melihat dan meneliti semua keterangan saksi, terdakwa dan barang bukti dapat ahli sampaikan pendapat ahli terhadap perbuatan terdakwa atas nama Verry Wu sebagai mana sangkaan pasal yang didakwakan kepadanya adalah sebagai berikut :

- ✦ Atas perbuatan terdakwa Verry Wu yang menempatkan, mentransfer atau perbuatan lain sebagaimana yang didakwakan dapat ahli sampaikan :
 - ❖ Bahwa Terdakwa selaku pemilik nomor Whatsaap 0815-4958-6749 telah mengarahkan saksi Istiqomah/korban untuk bertransaksi di e-commerce Bukalapak dengan janji bahwa Bukalapak sedang ada diskon sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setiap transaksi, setelah saksi Istiqomah/korban setuju kemudian terdakwa mengirim Link Bukalapak yang menjual Iphone 13 Pro 512 Gb dengan nama toko "rumahapple" di aplikasi Bukalapak, selanjutnya saksi Istiqomah/korban masuk dalam link sesuai arahan terdakwa tersebut, kemudian terdakwa mengarahkan saksi Istiqomah/korban untuk menyelesaikan pembayaran yang diarahkan ke rekening Bukalapak, kemudian terdakwa mengarahkan untuk mentransfer sesuai dengan kode yang terdakwa arahkan. Selanjutnya saksi Istiqomah/korban mentransfer uang senilai Rp. 22.501.579,- ;
 - ❖ Bahwa terdakwa setelah 30 menit kemudian terdakwa menghubungi saksi Istiqomah/korban kembali melalui WhatsApp dan memberitahukan ada kendala terkait dengan pembelian barang tersebut sehingga terdakwa memaksa untuk mentransfer uang kembali dengan menggunakan MpbilBanking BCA kepada Rekening Bukalapak dengan nomor rekening yang sama pada transfer yang pertama yaitu Rek. BCA No. 2050066633 atas nama BUKALAPAK,COM TBK PT senilai Rp. 22.531.127,-, kemudian terdakwa menghubungi saksi Istiqomah/korban kembali berulang-ulang meminta untuk mentransfer lagi dan terdakwa menjanjikan uang akan kembali dan saksi Istiqomah/korban tidak melayani lagi karena barang yang terdakwa janjikan/katakan tidak juga dikirim oleh terdakwa ;
 - ❖ Bahwa saksi Istiqomah/korban yang merasa tidak benar kemudian menghubungi Call Center bukhalapak dan dari pihak bukhalapak menyatakan bahwa benar ada transaksi sesuai nominal yang saksi Istiqomah/korban sebutkan namun sudah langsung ditarik oleh terdakwa keseluruhannya sebesar Rp. 45.032.706,- (empat puluh lima juta tiga puluh dua ribu tujuh ratus enam rupiah).
 - ❖ Bahwa benar pada tanggal 14 Desember 2021 telah masuk uang sebesar Rp. 22.501,579,- (dua puluh dua juta lima ratus satu ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan sebesar Rp. 22.531,127,- (dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) yang masuk melalui sistem Cas Management dari Rekening BRI Nomor :414901003341502 atas nama HENDRA ke Rekening BRI Nomor : 008901001190561 atas nama YUNU.
 - ❖ Bahwa ada transaksi pada tanggal 27 Desember 2021 dilakukan dengan menggunakan internet banking atas nama HENDRA dengan Nomor rekening :414901003341502 ke rekening atas nama YUNI dengan Nomor rekening : 008901001190561 sebesar Rp. 40.979.341., (empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah) dan pada tanggal 15 Januari 2022 dilakukan menggunakan internet banking atas nama HENDRA dengan Nomor rekening :414901003341502 ke rekening atas nama YUNI dengan Nomor rekening : 008901001190561 sebesar Ro. 60.193.000,- (enam puluh juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
 - ❖ Bahwa berdasarkan mutasi rekening atas nama YUNI dengan Nomor rekening : 008901001190561 untuk transaksi uang keluar (Debet) dan uang masuk (Kredit) sebagai berikut :

Putusan No.885/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim hal 26 dari 47



1. Pada tanggal 28 Desember 2021 terdapat transaksi Kredit melalui ATM dari Rekening Verry Wu (bank lain) ke rekening 008901001190561 atas nama YUNI sebesar Rp. 3.040.000.- (tiga juta empat puluh ribu rupiah) ;
2. Pada tanggal 13 Januari 2022 terdapat transaksi Kredit melalui ATM dari Rekening Verry Wu (bank lain) ke rekening 008901001190561 atas nama YUNI sebesar Rp. 14.000.000.- (empat belas juta rupiah) ;
3. Pada tanggal 14 Januari 2022 terdapat transaksi Kredit melalui ATM dari Rekening Verry Wu (bank lain) ke rekening 008901001190561 atas nama YUNI sebesar Rp. 50.00.000.- (Lima puluh juta rupiah) ;
4. Pada tanggal 15 Januari 2022 terdapat transaksi Kredit melalui ATM dari Rekening Verry Wu (bank lain) ke rekening 008901001190561 atas nama YUNI sebesar Rp. 10.200.000.- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) ;
5. Pada tanggal 28 Januari 2022 terdapat transaksi Kredit melalui ATM dari Rekening Verry Wu (bank lain) ke rekening 008901001190561 atas nama YUNI sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta puluh rupiah) ;
6. Pada tanggal 25 Februari 2022 terdapat transaksi Kredit melalui ATM dari Rekening Verry Wu (bank lain) ke rekening 008901001190561 atas nama YUNI sebesar Rp. 26.550.000.- (Dua puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
7. Pada tanggal 17 April 2022 terdapat transaksi Kredit melalui ATM dari Rekening Verry Wu (bank lain) ke rekening 008901001190561 atas nama YUNI sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) ;

Bank lain Bahwa berdasarkan mutasi Rekening Verry Wu terdapat transaksi uang masuk (kredit) dari rekening bank lain atas nama YUNI (berdasarkan kode kliring 002 yaitu bank BRI) dengan total sebesar Rp. 550.385.008.- (lima ratus lima puluh juta rupiah tiga ratus delapan puluh lima ribu delapan puluh rupiah) ;

- ❖ Berdasarkan muatsi rekening nomor : 3710325153 atas nama Verry Wu terdapat transaksi uang keluar (debet) ke rekening atas nama YUNI (berdasarkan kode kliring 002 yaitu Bank BRI) dengan total sebesar Rp. 67.140.000.- (enam puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah).
 - ❖ Berdasarkan muatsi rekening nomor : 3710325153 atas nama Verry Wu terdapat transaksi uang keluar (debet) ke rekening atas nama YUNI (berdasarkan kode kliring 002 yaitu Bank BRI) dengan total sebesar Rp. 93.750.000.- (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - ❖ Berdasarkan muatsi rekening nomor : 3710325153 atas nama Verry Wu terdapat transaksi uang keluar (Kredit) ke rekening atas nama Verry Wu (berdasarkan kode kliring 002 yaitu Bank BRI) dengan total sebesar Rp. 67.140.000.- (enam puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah).
 - ❖ Berdasarkan muatsi rekening nomor : 3710325153 atas nama Verry Wu terdapat transaksi uang keluar (debet) ke rekening atas nama Verry Wu (berdasarkan kode kliring 002 yaitu Bank BRI) dengan total sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - ❖ Berdasarkan muatsi rekening nomor : 3710325153 atas nama Verry Wu terdapat transaksi uang keluar (debet) ke rekening atas MMC Finance dengan total sebesar Rp. 242.216.000.- (dua ratus empat puluh dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah). Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penipuan online sejak bulan Oktober 2021 dan selama terdakwa melakukan tindak pidana penipuan online tersebut terdakwa tidak ingat siapa saja yang menjadi korban dan hasil yang sudah terdakwa dapatkan sebesar Rp. 1.200.000.000.- (satu milyar dua ratus juta rupiah).
- Bahwa terhadap atas harta kekayaanyang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dapt ahli sampaikan bahwa terdakwa sebagai pemilik nomor whasApp 0815-4958-6749 yang mengarahkan saksi Istiqomah/korban untuk bertransaksi di Toko "rumahappel" di aplikasi Bukalapak dengan memberikan janji akan mendapatkan potongan sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).

Putusan No.885/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim hal 27 dari 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebagai pemilik/pengguna/penguasa/pengelola nomor whasApp 0815-4958-6749, namun nomor tersebut sudah terdakwa buang, kemudian terdakwa juga pernah membuat akun Tokopedia "rumahseller" dengan menggunakan handphone Samsung Note 8 dan Akun bukalapak Vendisa26 dan Tagasa673 digunakan terdakwa untuk melakukan penipuan online.
- Bahwa terhadap kedua akun Vendisa26 dan Tagasa673 tidak memiliki koneksi transaksi dengan akun bukalapak "rumahaplle". Kedua Akun tersebut terindikasi untuk digunakan Fraud (Penipuan), hal ini dapat dilihat berdasarkan profile akun dan history transaksi kedua akaun tersebut yang mencurigakan.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang telah dilakukan tersebut adalah perbuatan tindak pidana atau perbuatan yang melanggar hukum, namun terdakwa tetap melakukannya karena butuh uang banyak dan ngn gaya hidup mewah.
- Bahwa dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang dilakukan terdakwa dapat ahli sampaikan bahwa Rekening BRI nomor 414901003341502 atas nama HENDRA tersebut merupakan rekening milik dari Situs Judi Online emakqq dimana rekening tersebut terdakwa gunbermain judi online dan rekening yang dimaksudkan terdakwa untuk menyamarkan tindak pidana penipuan online yang terdakwa lakukan. Untuk Rekening BRI nomor : 414901003341502 atas nama HENDRA yang terdakwa sudah siapkan ntuk menerima transfer dari hasil penipuan online yang dilakukan oleh terdakwa dan uang transferan tersebut masuk kedalam wallet/dompot milik akun Bukalapak yaitu Vendisa26 dan Tagasa673.
- Bahwa oleh terdakwa selanjutnya uang hasil tindak pidana penipuan online tersebut yang ada di Rekening Bank BRI nomor : 414901003341502 atas nama HENDRA terdakwa cairkan ke rekening Bank BRI nomor : 8901001190561 atas nama YUNI (milik istri terdakwa tetapi dalam penguasaan terdakwa). Selanjutnya terakhir kemudian terdakwa memindahkan uang hasil tindak pidana penipuan online tersebut ke rekening milik terdakwa di Bank BRI Nomor : 482301009819533 atas nama Verry Wu.
- Bahwa terdakwa selaku pemilik/pengguna/penguasa/pengelola rekening Bank BRI Nomor : 414901003341502 atas nama HENDRA adalah rekening yang terdakwa dapatkan melalui chat wbsite situs judi online Emakqq dengan menggunakan nomor WhatsApp 62-8128936-4469 untuk mengarahkan terdakwa mentransfer sejumlah uang untuk dapat bisa bermain dalam Situs Judi Online Emakqq. Bahwa rekening setiap bulannya bisa berubah-ubah tergantung dari admin situs judi online. Rekening tersebut dapat disimpulkan digunakan terdakwa untuk menampung uang dari penarikan akun Bukalapak Vendisa 26 dan Tubagusa673.
- Bahwa Rekening BRI nomor : 414901003341502 atas nama HENDRA terdakwa gunakan untuk pencairan dana hasil penipuan online dari akun Bukalapak Vendisa 26 dan Tubagusa673.
- Bahwa rekening Bank BRI nomor : 8901001190561 atas nama YUSNI adalah rekening yang terdakwa kuasai dan gunakan untuk menerima hasil judi online dari nomor rekening BRI nomor : 414901003341502 atas nama HENDRA .
- Bahwa rekening Bank BRI nomor : 8901001190561 atas nama YUNI adalah merupakan identitas atas nama istri terdakwa Verry Wu, namun saksi YUNI hanya disuruh untuk membuat / membuka rekening atas namanya, selanjutnya dikuasai dan digunakan seluruhnya oleh terdakwa (baik seluruhnya fasilitas yang diperoleh dari BRI terhadap rekening nomor : 8901001190561 atas nama YUNI).
- Bahwa terhadap peristiwa tindak pidana penipuan tersebut yang telah dilakukan oleh terdakwa dengan sengaja menggunakan beberapa nama rekening Bank atas nama orang lain dalam melakukan transaksi perbankan tujuannya adalah agar tidak mudah ditelusuri atau dilacak oleh petugas kepolisian. Dan modus pencucian uang yang dilakukan oleh terdakwa melalui menggunakan rekening orang lain/pihak lain untuk melakukan transaksi dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari tindak pidana penipuan bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidak terlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentingan terdakwa, sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari tindak pidana.

Putusan No.885/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim hal 28 dari 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

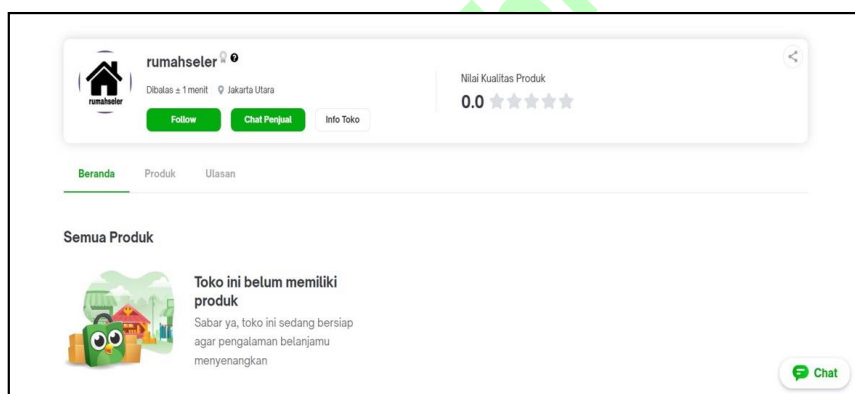
Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **VERRY WU**, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

- Bahwa awalnya terdakwa tidak kenal dengan saksi korban Istiqomah dan kenal setelah ada proses hukum yang terdakwa lakukan.
- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenarnya kepada penyidik / pemeriksa dalam dugaan perkara tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan/atau perbuatan curang dan/atau memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau penipuan sebagaimana dimaksud Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/0751/VIII/2020/SPKT/Bareskrim Polri tanggal 15 Desember 2021 yang dilaporkan oleh saksi Istiqomah.
- Bahwa Terdakwa pernah tersangkut perkara pidana penipuan online oleh Polres Palangkaraya pada bulan November 2021 kemudian terdakwa bersepakat untuk berdamai dengan mengganti kerugian korban dan meminta maaf kepada korban.
- Bahwa Terdakwa memiliki account media social sebagai berikut :
 3. Facebook dengan nama "BUI BUI" dengan username menggunakan email buib6945@gmail.com;
 2. Terdakwa menggunakan EMAIL dengan alamat buib6945@gmail.com
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 di rumah mertua yang beralamat Jl. Keadilan No.79 RT 03 RW 04 Desa Sungai Pangkalan 2 Kec. Sungai Raya Kab. Bengkayang Prov. Kalimantan Barat.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut karena Terdakwa telah melakukan penipuan online melalui akun tokopedia "rumahseler" dengan mengarahkan korban melalui whatsapp **0815-4958-6749** selanjutnya mengarahkan saksi korban melalui whatsapp melalui Link yang Terdakwa bagikan untuk mentranfer sejumlah uang dengan memberikan kode unik dengan akun bukalapak dengan tujuan untuk mengisi wallet/dompot Terdakwa di akun bukalapak bukan untuk link pembelian barang, setelah korban mengirim sejumlah nominal uang dan masuk ke wallet/dompot akun bukalapak Terdakwa dengan nama **Vendisa26** dan **Tagusa673** selanjutnya Terdakwa withdraw/penarikan uang ke rekening BRI atas nama **Hendra**.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan dan rumah di alamat Jl. Jl. Keadilan No.79 RT 03 RW 04 Desa Sungai Pangkalan 2 Kec. Sungai Raya Kab. Bengkayang Prov. Kalimantan Barat dimana berhasil disita barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah laptop ASUS warna hitam dengan serial number H5N0CV03N122196;
 - b. 1 (satu) buah KTP atas nama VERRY WU dengan NIK 6107010705980001;
 - c. 1 (satu) buah NPWP atas nama VERRY WU dengan nomor NPWP 435587274702000;
 - d. 1 (satu) buah SIM A atas nama VERRY WU dengan nomor 10159805000004;
 - e. 1 (satu) buah SIM C atas nama VERRY WU dengan nomor 10159805000094;
 - f. 1 (satu) buah handphone OPPO A9 dengan IMEI 862251042889556 dan 862251042889549;

Putusan No.885/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim hal **29** dari **47**

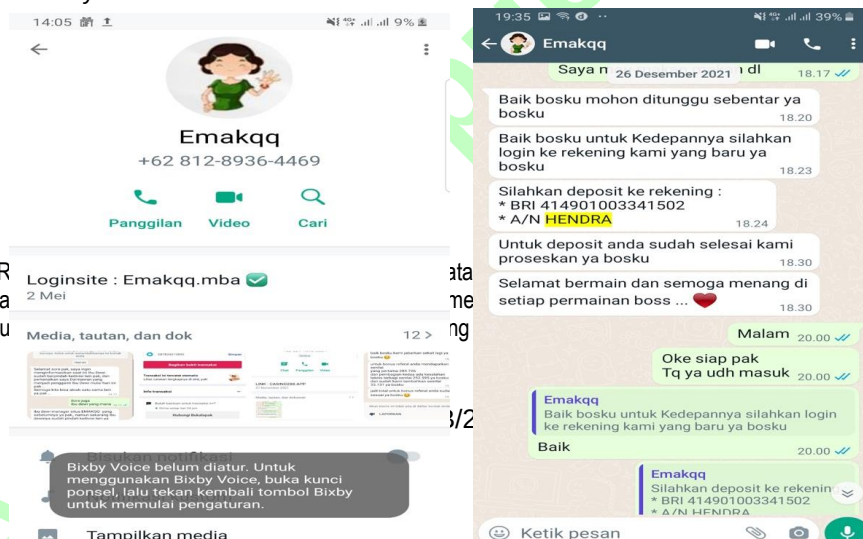


- g. 1 (satu) buah handphone OPPO AX5s dengan IMEI 868579042563191 dan 868579042563183;
 - h. 1 (satu) buah handphone VIVO V11 warna merah muda dengan IMEI 864221041999050 dan 864221041999043;
 - i. 1 (satu) buah handphone VIVO V17 warna putih dengan IMEI 864372045041918 dan 864372045041900;
 - j. 1 (satu) buah handphone Samsung Z FOLD 3 dengan nomor IMEI 351014298617123 dan 352191248617129;
 - k. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI atas nama VERRY WU dengan nomor rekening 482301009819533;
 - l. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI atas nama YUNI dengan nomor rekening 008901001190561;
 - m. 1 (satu) buah kartu ATM Debet BRI dengan nomor kartu 5221845031068018;
 - n. 1 (satu) buah kartu ATM Debet BRI dengan nomor kartu 5326595009810172;
 - o. 1 (satu) buah router indihome dengan Serial Number ZC3SCE236184.
- Benar Terdakwa sebagai pemilik/pengguna/penguasa/pengelola nomor whatsapp **0815-4958-6749** namun nomor tersebut sudah Terdakwa buang.
 - Benar terhadap screen shoot layar akun tokopedia "rumahseler" sebagai berikut :



Dimana Terdakwa membuat akun tokopedia **rumahseler** dengan menggunakan handphone **samsung note 8** namun Terdakwa tidak ingat kapan membuatnya dan akun tersebut dan memang akun tersebut Terdakwa gunakan untuk penipuan online dan akun tersebut sudah Terdakwa hapus.

- Benar pemilik/pengguna/penguasa/pengelola Rekening Bank BRI No rekening 414901003341502 atas nama **Hendra** adalah rekening yang Terdakwa kuasai yang dapatkan melalui chat website situs judi Online **Emakqq** dengan menggunakan nomor whatsapp +62 812 8936-4469 dimana rekening ini gunanya untuk Terdakwa mentranfer sejumlah uang untuk bermain dalam situs judi Online **Emakqq**, dan rekening setiap bulannya bisa berubah berubah tergantung dari admin situs judi online. Rekening tersebut Terdakwa gunakan untuk menampung uang dari penarikan akun akun bukalapak **Vendisa26** dan **Tagusa673** sesuai bukti berikut
- screen shoot layar :



- Bahwa R istri Terda gunakan u



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rekening Bank BRI Nomor 414901003341502 atas nama **Hendra** Terdakwa gunakan untuk pencairan dana uang hasil penipuan online dari akun bukalapak Vendisa26 dan Tagasu673, dan Rekening Bank BRI No rekening 414901003341502 atas nama **Hendra** tersebut adalah rekening situs judi online emakqq yang Terdakwa gunakan untuk berjudi online;
- Bahwa awal pertengahan bulan Desember 2021 setelah Terdakwa membuat akun tokopedia dengan nama rumahseler kemudian ada calon pembeli yaitu saksi Istiqomah yang ingin membeli satu unit Iphone 13 Pro 512 Gb, kemudian berkomunikasi melalui chat yang ada di tokopedia, kemudian Terdakwa mengarahkan pembeli /saksi Istiqomah untuk percakapan selanjutnya dengan nomor whatsapp **0815-4958-6749**.
- Bahwa dalam percakapan chat tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi Istiqomah jika melakukan pembelian di Tokopedia menjanjikan akan memberikan potongan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu), setelah kami berkomunikasi melalui whatsapp dan saksi Istiqomah tertarik dan setuju lalu Terdakwa **berikan Link akun toko Bukalapak dengan nama rumahapple** dan terdakwa juga menjamin bahwa toko tersebut memiliki reputasi yang bagus sehingga korban/saksi Istiqomah selaku calon pembeli tidak menaruh curiga.
- Bahwa kemudian saksi Istiqomah memilih barang yang akan dibeli dan tinggal menunggu pembayaran selanjutnya Terdakwa **mengarahkan** saksi korban/saksi Istiqomah dengan memberikan kode unik pembayaran yang sudah Terdakwa siapkan untuk mengisi atau top up wallet/dompot bukalapak, kemudian saksi korban/saksi Istiqomah mentranfer uang seharga barang yaitu **Rp. 22.531.127** (Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Seratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) ke **Rek. BCA No. 2050066633** atas nama BUKALAPAK.COM TBK PT dan uang tersebut otomatis masuk dalam wallet/dompot milik akun bukalapak Terdakwa yaitu **Vendisa26 dan Tagasu673**. Kemudian uang tersebut langsung terdakwa withdraw/penarikan uang ke rekening BRI atas nama YUNI selanjutnya terdakwa transfer lagi ke rekening BCA atas nama VERRY WU/terdakwa dan terakhir uang tersebut terdakwa gunakan untuk judi online dengan menggunakan rekening BRI No. 414901003341502 atas nama **Hendra** dimana rekening tersebut merupakan rekening milik dari situs judi online **emakqq** dimana rekening tersebut Tersangka gunakan untuk alat bermain judi online dan rekening yang dimaksudkan untuk menyamarkan tindak pidana penipuan online yang Tersangka sudah lakukan. Rekening Bank BRI Nomor 414901003341502 atas nama **Hendra** yang Tersangka sudah siapkan itu untuk menerima hasil dari masuk dalam wallet/dompot milik akun bukalapak Tersangka yaitu **Vendisa26 dan Tagasu673**.
- Bahwa uang hasil tindak pidana penipuan tersebut yang ada di Rekening Bank BRI Nomor 414901003341502 atas nama **Hendra** Terdakwa cairkan ke rekening Bank BRI Nomor rekening 8901001190561 atas nama **Yuni** kemudian tahap terakhir Terdakwa transfer uang hasil tindak pidana penipuan online tersebut ke rekening Bank BRI nomor 482301009819533 atas nama **VERRY WU**.
- Bahwa yang berkomunikasi dengan saksi korban/saksi Istiqomah adalah terdakwa yang seolah olah pemilik dari akun bukalapak "rumahapple" dengan mengarahkan saksi korban/saksi Istiqomah untuk mentranfer uang dengan kode unik yang sudah Terdakwa berikan.
- Bahwa Terdakwa menjanjikan memberikan keuntungan kalau saksi korban membeli di toko online yang sudah Terdakwa buat yaitu:
 1. Free ongkir (pengiriman barang gratis),
 2. Potongan harga hingga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 3. Ketersediaan barang yang siap untuk dikirim.
- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh saksi korban/saksi Istiqomah melalui kode unik pembayaran tersebut bukan untuk pembayaran barang melainkan masuk ke wallet bukalapak milik terdakwa dan saksi Istiqomah melakukan pembayaran sebanyak dua kali atas permintaan terdakwa, karena pembayaran pertama yang sudah sukses/berhasil terdakwa sampaikan kepada saksi Istiqomah ada masalah, sehingga meminta untuk melakukan pembayaran untuk kedua kalinya dan saat itu terdakwa memberitahukan kepada saksi Istiqomah bahwa barang sudah siap dikirim/packing dengan mengirimkan bukti barang yang dipesan sudah dipacking siap kirim, pada hal itu hanyalah akal-akalan terdakwa saja.

Putusan No.885/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim hal 31 dari 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan Penipuan Online dan setelah saksi korban mengirim uang selanjutnya uang tersebut masuk ke rekening an. Hendra selanjutnya ke rekening Yuni dan terakhir ke rekening atas nama VERRY WU/terdakwa ;
- Bahwa terdakwa pada saat melakukan penipuan online tersebut berada di rumah yang beralamat di Jl. Keadilan No.79 RT 03 RW 04 Desa Sungai Pangkalan 2 Kec. Sungai Raya Kab. Bengkayang Prov. Kalimantan Barat dan terdakwa melakukan penipuan online tersebut dengan menggunakan sarana dan prasarana Handphone dan Laptopp setelah berhasil melakukan penipuan maka terdakwa langsung mengganti Sim Card.
- Bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Penipuan online pada yang dimulai sekitar Oktober tahun 2021, selama melakukan tindak pidana penipuan online tersebut Terdakwa tidak mengingat siapa saja yang menjadi korban dan uang yang terdakwa sudah dapat/peroleh sekitar Rp. 1.200.000.000 (satu Miliar dua ratus juta rupiah), dan uang hasil keuntungan hasil tindak pidana tersebut Terdakwa gunakan berjudi, keperluan biaya sehari hari, untuk biaya rumah sakit untuk almarhum anak dan pengobatan mertua.
- Bahwa Terdakwa menggunakan router Internet WIFI Indohome yang Terdakwa gunakan sehari hari.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah laptop ASUS warna hitam dengan serial number H5N0CV03N122196;
- 1 (satu) buah KTP atas nama VERRY WU dengan NIK 6107010705980001;
- 1 (satu) buah NPWP atas nama VERRY WU dengan nomor NPWP 435587274702000;
- 1 (satu) buah SIM A atas nama VERRY WU dengan nomor 10159805000004;
- 1 (satu) buah SIM C atas nama VERRY WU dengan nomor 101598050000094;
- 1 (satu) buah handphone OPPO A9 denga IMEI 862251042889556 dan 862251042889549;
- 1 (satu) buah handphone OPPO AX5s denga IMEI 868579042563191 dan 868579042563183;
- 1 (satu) buah handphone VIVO V11 warna merah muda dengan IMEI 864221041999050 dan 864221041999043;
- 1 (satu) buah handphone VIVO V17 warna putih dengan IMEI 864372045041918 dan 864372045041900;
- 1 (satu) buah handphone Samsung Z FOLD 3 dengan nomor IMEI 351014298617123 dan 352191248617129;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI atas nama VERRY WU dengan nomor rekening 482301009819533;

Putusan No.885/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim hal 32 dari 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI atas nama YUNI dengan nomor rekening 008901001190561;
- m.1 (satu) buah kartu ATM Debet BRI dengan nomor kartu 5221845031068018;
- n. 1 (satu) buah kartu ATM Debet BRI dengan nomor kartu 5326595009810172;
- o. 1 (satu) buah router indihome dengan Serial Number ZC3SCE236184.

Yang telah disita secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan, yaitu

Pertama : melanggar Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (10) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Dan

Kedua : melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (10) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Setiap Orang;
- b. Dengan Sengaja dan tanpa Hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap unsur tersebut, yaitu sebagai berikut :

Ad. a. "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap Orang" mempunyai makna sama dengan "Barang Siapa" disini menunjukkan kepada Subjek Hukum

Putusan No.885/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim hal **33** dari **47**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang yang dihadapkan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa ternyata setelah ditanya identitas Terdakwa dipersidangan, ia mengaku bernama **VERRY WU** dengan identitas seperti apa yang tertulis sebagaimana data lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi error in persona ;

Menimbang, bahwa demikian pula menurut penilaian Majelis Hakim selama persidangan ini berlangsung, ternyata Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dan Terdakwa selalu dapat menjawab secara baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta tidak pula ditemukan adanya suatu perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pemaaf atau pembeda dalam Hukum Pidana dapat melepaskan dari kemampuan untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, sehingga ia Terdakwa tidak termasuk dalam katagori orang sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa terdakwa **VERRY WU** dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta tersebut diatas, maka unsur pertama (Ad.a.) "Barang Siapa" telah terpenuhi ;

Ad.b. "Dengan sengaja dan tanpa Hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan dimuka persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti, serta adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, bersesuaian pula dengan alat bukti Surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti dapat kami uraikan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku pemilik/pengguna/penguasa/pengelola nomor whatsapp **0815-4958-6749** memiliki account media social berupa Facebook dengan nama "BUI BUI" dengan username menggunakan email buib6945@gmail.com dan menggunakan EMAIL dengan alamat buib6945@gmail.com yang dimiliki sejak bulan Desember dalam 2021

Putusan No.885/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim hal **34** dari **47**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga membuat akun tokopedia dengan nama **rumahseler** dengan url <https://tokopedia.link/A4PkT2Xc0lb> menggunakan handphone samsung note 8 milik terdakwa. Kemudian terdakwa juga membuat akun bukalapak dengan nama **Vendisa26** dan **Tagasu673** yang terdakwa buat dengan menggunakan handphone Samsung note 8 milik terdakwa. Tujuan terdakwa membuat akun-akun tersebut adalah untuk melakukan penipuan online.
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2021 bertempat di Jl. Munggang No. 3 Rt. 009 Rw. 004 Kel. Balekambang Kec. Kramat Jati Jakarta Timur saksi ISTIQOMAH WULANDARI berniat membeli 1 (satu) unit Handphone Iphone 13 Pro 512 Gb melalui **"rumahseler"** <https://tokopedia.link/A4PkT2Xc0lb>, kemudian saksi ISTIQOMAH WULANDARI melakukan komunikasi melalui *chat* yang tersedia dalam aplikasi Tokopedia **"rumahseler"** <https://tokopedia.link/A4PkT2Xc0lb> tersebut dimana kemudian dalam komunikasi tersebut terdakwa mengarahkan saksi ISTIQOMAH WULANDARI untuk berkomunikasi dengannya melalui pesan WhatsApp/chat dengan nomor 0815-4958-6749 yang telah terdakwa sediakan.
- Bahwa dalam berkomunikasi via chat di WhatsApp dengan nomor 0815-4958-6749 tersebut terdakwa mengarahkan saksi ISTIQOMAH WULANDARI untuk bertransaksi di *e-commerce* Bukalapak saja karena kalau bertransaksi di *e-commerce* Bukalapak terdakwa menjanjikan **memberikan potongan harga sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap transaksi, adanya ketersediaan barang dan gratis ongkir**. Setelah berkomunikasi via whatsapp Terdakwa memberikan Link akun toko Bukalapak dengan nama "rumahapple" sebagai jaminan bahwa toko tersebut memiliki reputasi yang bagus sehingga saksi ISTIQOMAH WULANDARI sebagai calon pembeli tidak menaruh curiga.
- Bahwa setelah saksi ISTIQOMAH WULANDARI membuka link Bukalapak https://www.bukalapak.com/p/handphone/hp-smartphone/3a6iigq-jual-ibox-iphone-13-pro-iphone-13-pro-max-128gb-256gb-512gb-1tb-promax-graphite-silver-gold-sierra-blue-new?utm_source=apps yang dikirimkan oleh terdakwa pemilik/pengguna/penguasa/pengelola nomor whatsapp **0815-4958-6749** lalu masuk/mengakses link tersebut sesuai arahan terdakwa untuk

Putusan No.885/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim hal 35 dari 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembelian produk Iphone di “rumahapple” di aplikasiBukalapak.

- Bahwa karena saksi Istiqomah untuk membeli Iphone di Bukalapak dan disampaikan kepada pengguna/pengusaha/pengelola nomor *whatsapp* **0815-4958-6749 / terdakwa** lalu pemilik pengguna/pengusaha/pengelola nomor *whatsapp* **0815-4958-6749 / terdakwa** mempersiapkan agar seolah – olah saksi Istiqomah melakukan transaksi pembelian di Bukalapak padahal senyatanya mengisi akun e-wallet di Bukalapak yang dapat nantinya menerima transfer dana dari saksi Istiqomah dengan melakukan order pengisian saldo akun e-wallet pelaku sehingga tercipta kode unik order yang termuat dalam nilai transaksi yang harus dibayarkan yakni nilai **Rp 22.531.127** dan nilai **Rp 22.501.579,-**
- Bahwa kemudian terdakwa mengarahkan saksi ISTIQOMAH WULANDARI untuk mentranfer sesuai dengan kode unik pembayaran di akun bukalapak dimana saksi ISTIQOMAH WULANDARI mentranfer uang dengan menggunakan mobile Banking BCA kepada rekening Bukalapak dengan nomor rekening **2050066633** atas nama **BUKALAPAK.COM TBK PT** yang sudah terdakwa sediakan senilai **Rp. 22.501.579,-** (Dua Puluh Dua juta Lima Ratus Satu Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) yang sengaja terdakwa buat dengan tujuan untuk mengisi wallet/dompot Terdakwa di akun bukalapak dengan nama **Vendisa26** dan **Tagasu673** dan oleh system Bukalapak dana yang masuk ke rekening bukalapak dialihkan secara otomatis ke pemenuhan order pengisian saldo akun e-wallet pelaku, kemudian dana yang masuk ke akun e-wallet pelaku (VERRY WU) kemudian dicairkan/ditarik dengan cara mentransfer ke Rekening BRI atas nama **Hendra** dan selanjutnya terdakwa tarik .
- Bahwa terdakwa VERRY WU sebagai orang yang mengakui telah menggunakan / menguasai / mengendalikan nomor *whatsapp* **0815-4958-6749**, akun bukalapak **Tagasu673** dan **Vendisa26**, IP Address **180.242.235.44**, Rekening BRI atas nama **Hendra**, Rekening Bank BRI No rekening 8901001190561 atas nama **YUNI** dan Rekening Bank BRI nomor **482301009819533** atas nama **VERRY WU** adalah orang yang seharusnya bertanggungjawab atas perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28

Putusan No.885/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim hal **36** dari **47**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dengan demikian unsur kedua (Ad.b) "*dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik*" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja menempatkan , mentransfer, mengalihkan , membelanjakan, membayarkan, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana penipuan atau penggelapan, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap unsur tersebut, yaitu sebagai berikut :

Ad. 1 "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam menguraikan unsur pada dakwaan Pertama dan telah terbukti, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur dakwaan Pertama tersebut;

Ad. 2 "Dengan sengaja menempatkan , mentransfer, mengalihkan , membelanjakan, membayarkan, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana penipuan atau penggelapan, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan dimuka persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi,

Putusan No.885/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim hal **37** dari **47**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk dan barang bukti, serta adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, bersesuaian pula dengan alat bukti Surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti dapat kami uraikan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ❖ Bahwa Terdakwa selaku pemilik nomor Whatsaap 0815-4958-6749 telah mengarahkan saksi Istiqomah/korban untuk bertransaksi di e-commerce Bukalapak dengan janji bahwa Bukalapak sedang ada diskon sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), setiap transaksi, setelah saksi Istiqomah/korban setuju kemudian terdakwa mengirim Link Bukalapak yang menjual Iphone 13 Pro 512 Gb dengan nama toko “rumahapple” di aplikasi Bukalapak, selanjutnya saksi Istiqomah/korban masuk dalam link sesuai arahan terdakwa tersebut, kemudian terdakwa mengarahkan saksi Istiqomah/korban untuk menyelesaikan pembayaran yang diarahkan ke rekening Bukalapak, kemudian terdakwa mengarahkan untuk mentransfer sesuai dengan kode yang terdakwa arahkan. Selanjutnya saksi Istiqomah/korban mentransfer uang senilai Rp. 22.501.579,- ;
- ❖ Bahwa terdakwa setelah 30 menit kemudian terdakwa menghubungi saksi Istiqomah/korban kembali melalui WhatsApp dan memberitahukan ada kendala terkait dengan pembelian barang tersebut sehingga terdakwa memaksa untuk mentransfer uang kembali dengan menggunakan MpbilBanking BCA kepada Rekening Bukalapak dengan nomor rekening yang sama pada transfer yang pertama yaitu Rek. BCA No. 2050066633 atas nama BUKALAPAK,COM TBK PT senilai Rp. 22.531.127.-, kemudian terdakwa menghubungi saksi Istiqomah/korban kembali berulang-ulang meminta untuk mentransfer lagi dan terdakwa menjanjikan uang akan kembali dan saksi Istiqomah/korban tidak melayani lagi karena barang yang terdakwa janjikan/katakan tidak juga dikirim oleh terdakwa ;
- ❖ Bahwa saksi Istiqomah/korban yang merasa tidak benar kemudian menghubungi Call Center bukhalapak dan dari pihak bukhalapak menyatakan bahwa benar ada transaksi sesuai nominal yang saksi Istiqomah/korban sebutkan namun sudah langsung ditarik oleh terdakwa keseluruhannya sebesar Rp. 45.032.706,- (empat puluh lima juta tiga puluh dua ribu tujuh ratus enam rupiah).
- ❖ Bahwa benar pada tanggal 14 Desember 2021 telah masuk uang sebesar Rp. 22.501,579,- (dua puluh dua juta lima ratus satu ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan sebesar Rp. 22.531,127,- (dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) yang masuk

Putusan No.885/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim hal **38** dari **47**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui sistem Cas Management dari Rekening BRI Nomor :414901003341502 atas nama HENDRA ke Rekening BRI Nomor : 008901001190561 atas nama YUNU.

- ❖ Bahwa ada transaksi pada tanggal 27 Desember 2021 dilakukan dengan menggunakan internet banking atas nama HENDRA dengan Nomor rekening :414901003341502 ke rekening atas nama YUNI dengan Nomor rekening : 008901001190561 sebesar Rp. 40.979.341., (empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah) dan pada tanggal 15 Januari 2022 dilakukan menggunakan internet banking atas nama HENDRA dengan Nomor rekening :414901003341502 ke rekening atas nama YUNI dengan Nomor rekening : 008901001190561 sebesar Ro. 60.193.000,- (enam puluh juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- ❖ Bahwa berdasarkan mutasi rekening atas nama YUNI dengan Nomor rekening : 008901001190561 untuk transaksi uang keluar (Debet) dan uang masuk (Kredit) sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 28 Desember 2021 terdapat transaksi Kredit melalui ATM dari Rekening Verry Wu (bank lain) ke rekening 008901001190561 atas nama YUNI sebesar Rp. 3.040.000.- (tiga juta empat puluh ribu rupiah)
 - b. Pada tanggal 13 Januari 2022 terdapat transaksi Kredit melalui ATM dari Rekening Verry Wu (bank lain) ke rekening 008901001190561 atas nama YUNI sebesar Rp. 14.000.000.- (empat belas juta rupiah) ;
 - c. Pada tanggal 14 Januari 2022 terdapat transaksi Kredit melalui ATM dari Rekening Verry Wu (bank lain) ke rekening 008901001190561 atas nama YUNI sebesar Rp. 50.00.000.- (Lima puluh juta rupiah) ;
 - d. Pada tanggal 15 Januari 2022 terdapat transaksi Kredit melalui ATM dari Rekening Verry Wu (bank lain) ke rekening 008901001190561 atas nama YUNI sebesar Rp. 10.200.000.- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) ;
 - b. Pada tanggal 28 Januari 2022 terdapat transaksi Kredit melalui ATM dari Rekening Verry Wu (bank lain) ke rekening 008901001190561 atas nama YUNI sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta puluh rupiah) ;
 - c. Pada tanggal 25 Februari 2022 terdapat transaksi Kredit melalui ATM dari Rekening Verry Wu (bank lain) ke rekening 008901001190561 atas nama YUNI sebesar Rp. 26.550.000.- (Dua puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Putusan No.885/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim hal **39** dari **47**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pada tanggal 17 April 2022 terdapat transaksi Kredit melalui ATM dari Rekening Verry Wu (bank lain) ke rekening 008901001190561 atas nama YUNI sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) ;
- Bank lain Bahwa berdasarkan mutasi Rekening Verry Wu terdapat transaksi uang masuk (kredit) dari rekening bank lain atas nama YUNI (berdasarkan kode kliring 002 yaitu bank BRI) dengan total sebesar Rp. 550.385.008.- (lima ratus lima puluh juta rupiah tiga ratus delapan puluh lima ribu delapan puluh rupiah) ;
 - ❖ Berdasarkan muatsi rekening nomor : 3710325153 atas nama Verry Wu terdapat transaksi uang keluar (debet) ke rekening atas nama YUNI (berdasarkan kode kliring 002 yaitu Bank BRI) dengan total sebesar Rp. 67.140.000.- (enam puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah).
 - ❖ Berdasarkan muatsi rekening nomor : 3710325153 atas nama Verry Wu terdapat transaksi uang keluar (debet) ke rekening atas nama YUNI (berdasarkan kode kliring 002 yaitu Bank BRI) dengan total sebesar Rp. 93.750.000.- (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - ❖ Berdasarkan muatsi rekening nomor : 3710325153 atas nama Verry Wu terdapat transaksi uang keluar (Kredit) ke rekening atas nama Verry WU (berdasarkan kode kliring 002 yaitu Bank BRI) dengan total sebesar Rp. 67.140.000.- (enam puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah).
 - ❖ Berdasarkan muatsi rekening nomor : 3710325153 atas nama Verry Wu terdapat transaksi uang keluar (debet) ke rekening atas nama Verry Wu (berdasarkan kode kliring 002 yaitu Bank BRI) dengan total sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - ❖ Berdasarkan muatsi rekening nomor : 3710325153 atas nama Verry Wu terdapat transaksi uang keluar (debet) ke rekening atas MMC Finance dengan total sebesar Rp. 242.216.000.- (dua ratus empat puluh dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah). Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penipuan online sejak bulan Oktober 2021 dan selama terdakwa melakukan tindak pidana penipuan online tersebut terdakwa tidak ingat siapa saja yang menjadi korban dan hasil yang sudah terdakwa dapatkan sebesar Rp. 1.200.000.000.- (satu milyar dua ratus juta rupiah).

Putusan No.885/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim hal 40 dari 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap atas harta kekayaanyang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dapt ahli sampaikan bahwa terdakwa sebagai pemilik nomor whasApp 0815-4958-6749 yang mengarahkan saksi Istiqomah/korban untuk berttransaksi di Toko “rumahappel” di aplikasi Bukalapak dengan memberikan janji akan mendapatkan potongan sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sebagai pemilik/pengguna/penguasa/pengelola nomor whasApp 0815-4958-6749, namun nomor tersebut sudah terdakwa buang, kemudian terdakwa juga pernah membuat akun Tokopedia “rumahseller” dengan menggunakan handphone Samsung Note 8 dan Akun bukalapak Vendisa26 dan Tagasa673 digunakan terdakwa untuk melakukan penipuan online.
- Bahwa terhadap kedua akun Vendisa26 dan Tagasa673 tidak memiliki koneksi transaksi dengan akun bukalapak “rumahaplle”. Kedua Akun tersebut terindikasi untuk digunakan Fraud (Penipuan), hal ini dapat dilihat berdasarkan profile akun dan history transaksi kedua akaun tersebut yang mencurigakan.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang telah dilakukan tersebut adalah perbuatan tindak pidana atau perbuatan yang melanggar hukum, namun terdakwa tetap melakukannya karena butuh uang banyak dan ngn gaya hidup mewah.
- Bahwa dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang dilakukan terdakwa dapat ahli sampaikan bahwa Rekening BRI nomor 414901003341502 atas nama HENDRA tersebut merupakan rekening milik dari Situs Judi Online emakqq dimana rekening tersebut terdakwa gunbermain judi online dan rekening yang dimaksudkan terdakwa untuk menyamarkan tindak pidana penipuan online yang terdakwa lakukanakan. Untuk Rekening BRI nomor : 414901003341502 atas nama HENDRA yang terdakwa sudah siapkan ntuk menerima transferandari hasil penipuan online yang dilakukan oleh terdakwa dan uang transferan tersebut masuk kedalam wallet/dompot milik akun Bukalapak yaitu Vendisa26 dan Tagasa673.
- Bahwa oleh terdakwa selanjutnya uang hasil tindak pidana penipuan online tersebut yang ada di Rekening Bank BRI nomor : 414901003341502 atas nama HENDRA terdakwa cairkan ke rekening Bank BRI nomor : 8901001190561 atas nama YUNI (milik istri terdakwa tetapi dalam penguasaan terdakwa). Selanjutnya terakhir kemudian

Putusan No.885/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim hal 41 dari 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memindahkan uang hasil tindak pidana penipuan online tersebut kerekning milik terdakwa di Bank BRI Nomor : 482301009819533 atas nama Verry Wu.

- Bahwa terdakwa selaku pemilik/pengguna/penguasa/pengelola rekening Bank BRI Nomor : 414901003341502 atas nama HENDRA adalah rekening yang terdakwa dapatkan melalui chat website situs judi online Emakqq dengan menggunakan nomor WhatsApp 62-8128936-4469 untuk mengarahkan terdakwa mentransfer sejumlah uang untuk dapat bisa bermain dalam Situs Judi Online Emakqq. Bahwa rekening setiap bulannya bisa berubah-ubah tergantung dari admin situs judi online. Rekening tersebut dapat disimpulkan digunakan terdakwa untuk menampung uang dari penarikan akun Bukalapak Vendisa 26 dan Tubagusa673.
- Bahwa Rekening BRI nomor : 414901003341502 atas nama HENDRA terdakwa gunakan untuk pencairan dana hasil penipuan online dari akun Bukalapak Vendisa 26 dan Tubagusa673.
- Bahwa rekening Bank BRI nomor : 8901001190561 atas nama YUNI adalah rekening yang terdakwa kuasai dan gunakan untuk menerima hasil judi online dari nomor rekening BRI nomor : 414901003341502 atas nama HENDRA .
- Bahwa rekening Bank BRI nomor : 8901001190561 atas nama YUNI adalah merupakan identitas atas nama istri terdakwa Verry Wu, namun saksi YUNI hanya disuruh untuk membuat / membuka rekening atas namanya, selanjutnya dikuasai dan digunakan seluruhnya oleh terdakwa (baik seluruhnya fasilitas yang diperoleh dari BRI terhadap rekening nomor : 8901001190561 atas nama YUNI).
- Bahwa terhadap peristiwa tindak pidana penipuan tersebut yang telah dilakukan oleh terdakwa dengan sengaja menggunakan beberapa nama rekening Bank atas nama orang lain dalam melakukan transaksi perbankan tujuannya adalah agar tidak mudah ditelusuri atau dilacak oleh petugas kepolisian. Dan modus pencucian uang yang dilakukan oleh terdakwa melalui menggunakan rekening orang lain/pihak lain untuk melakukan transaksi dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari tindak pidana penipuan bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidak terlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentingan terdakwa, sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari tindak pidana.

Putusan No.885/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim hal 42 dari 47



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dengan demikian unsur ***dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, atau perbuatan lain atas harta kekayaan, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana penipuan atau penggelapan, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Dakwaan Pertama dan Kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (10) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dakwaan Kedua melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan hanya dakwaan Pertama yang terbukti dan dakwaan kedua tidak terbukti, Majelis Hakim telah menguraikan dalam membuktikan unsur-unsur dalam dakwaan Pertama dan dakwaan kedua sebagaimana tersebut diatas dan dinyatakan keseluruhan dakwaan Penuntut Umum telah terbukti baik dakwaan Pertama dan dakwaan kedua, oleh karena Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, serta menurut penilaian Majelis Hakim ternyata Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, karena dipersidangan tidak ditemukan adanya unsur pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, sehingga dengan demikian kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana yang sesuai / setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu sebagai berikut ;

Putusan No.885/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim hal **43** dari **47**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban dalam persidangan dan saksi korban telah memaafkan terdakwa namun proses persidangan tetap berlanjut.
- Terdakwa telah mengganti kerugian saksi korban namun saksi korban tidak mau menerima uangnya dan sudah mengikhaskannya.

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan seperti tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan melihat dan mempertimbangkan pula tentang kadar kesalahan Terdakwa yang terungkap dipersidangan, apalagi kalau dikaitkan dengan berbagai pertimbangan konsep keadilan yang pada pokoknya penjatuhan hukuman kepada Terdakwa adalah harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan peran Terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga keadaan seperti itu akan pula dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus berat ringannya penjatuhan pidana kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses peradilan mulai dari Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa tersebut telah dilakukan penangkapan dan selanjutnya ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sampai saat ini ia masih tetap berada dalam tahanan, sementara penjatuhan pidana kepada Terdakwa akan melebihi masa penahanan yang sedang dijalannya, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan uraian dalam Tuntutan Penuntut Umum, dimana barang bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini, sebagaimana akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Putusan No.885/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim hal **44** dari **47**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (10 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dakwaan Kedua melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian dan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **VERRY WU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik DAN dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, atau perbuatan lain atas harta kekayaan, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana penipuan atau penggelapan, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, sebagaimana dakwaan pertama dan kedua Penuntut Umum;**
3. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa VERRY WU dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah KTP atas nama VERRY WU dengan NIK 6107010705980001;
 - b. 1 (satu) buah NPWP atas nama VERRY WU dengan nomor NPWP 435587274702000;
 - c. 1 (satu) buah SIM A atas nama VERRY WU dengan nomor 10159805000004;

Putusan No.885/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim hal **45** dari **47**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) buah SIM C atas nama VERRY WU dengan nomor 10159805000094;

Dikembalikan kepada terdakwa.

e. 1 (satu) buah laptop ASUS warna hitam dengan serial number H5N0CV03N122196;

f. 1 (satu) buah handphone OPPO A9 dengan IMEI 862251042889556 dan 862251042889549;

g. 1 (satu) buah handphone OPPO AX5s dengan IMEI 868579042563191 dan 868579042563183;

h. 1 (satu) buah handphone VIVO V11 warna merah muda dengan IMEI 864221041999050 dan 864221041999043;

i. 1 (satu) buah handphone VIVO V17 warna putih dengan IMEI 864372045041918 dan 864372045041900;

j. 1 (satu) buah handphone Samsung Z FOLD 3 dengan nomor IMEI 351014298617123 dan 352191248617129;

k. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI atas nama VERRY WU dengan nomor rekening 482301009819533;

l. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI atas nama YUNI dengan nomor rekening 008901001190561;

m. 1 (satu) buah kartu ATM Debet BRI dengan nomor kartu 5221845031068018;

n. 1 (satu) buah kartu ATM Debet BRI dengan nomor kartu 5326595009810172;

o. 1 (satu) buah router indihome dengan Serial Number ZC3SCE236184.

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari : Rabu tanggal 22 Februari 2023 Oleh Kami : ARDI, SH.M.H, selaku Hakim Ketua Sidang, BAMBANG JOKO WINARNO, S.H., M.H. dan TRI YULIANI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Sidang, dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh : AGUS SARDJIANTO, SKomp. SH.MH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri pula oleh : B.Tanti Hoesodo S.H, Penuntut

Putusan No.885/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim hal **46** dari **47**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur serta Terdakwa tersebut diatas didampingi Penasehat Hukumnya secara Teleconference.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

BAMBANG JOKO WINARNO, S.H., M.H

ARDI, SH.M.H

TRI YULIANI, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

AGUS SARDJIANTO, SKomp. SH.MH,

Putusan No.885/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim hal 47 dari 47